

1505855-12.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... crédito conferido.

Assim já se decidiu:

"PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, I DA LEI 11343/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS: VALIDADE. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES: IRRELEVÂNCIA. FLAGRANTE FORJADO: INOCORRÊNCIA: AUSÊNCIA DE PROVAS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA E DOLO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505855-12.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505855-12.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lyncon Barros De Oliveira e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

LYNCON BARROS DE OLIVEIRA, MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE LIMA, PEDRO SOARES DE MELO JÚNIOR e WESLEY LIMA DOS SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do art. 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, em 10 de março de 2022, por volta das 08 horas, na Rua Nicolau J. Tebecherani, nº 280, Jardim São Nicolau, nesta cidade e Comarca de Atibaia, previamente ajustados e agindo com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra as vítimas Iraci Serafim de Lucena, Gabrielli de Lucena Martins e Pedro Gabriel Souza Santos, bem como mantendo as vítimas em seu poder, restringindo-lhes suas liberdades, diversas joias, um aparelho celular da marca Samsung, um notebook da marca Positivo, um videogame PS4, um tablet da marca Samsung, um iPad da marca Apple, dois celulares modelo Iphone da marca Apple, uma bolsa e um cinto da marca Louis Vuitton, três relógios de pulso da marca Rolex, dois relógios de pulso da marca Festina, dois relógios de pulso da

marca Breitling, um relógio de pulso da marca Huglot, cerca de U\$ 415,00 (quatrocentos e quinze dólares), cerca de 105,00 € (cento e cinco euros), R\$ 51.876,00 em espécie, bem como outros itens descritos no Boletim de Ocorrência de fls. 15/26, no auto de exibição e apreensão de fls. 27/35, no auto de reconhecimento de objeto de fls. 36/64 e no auto de entrega de fls. 47/53, tudo pertencente às vítimas.

Ao que se apurou, previamente ajustados com o propósito de praticar roubo, os réus foram até a residência das vítimas, local dos fatos, a bordo do automóvel

Hyundai/i30, placas BRU5D54, pertencente a WESLEY.

Uma vez no local, LYNCON, MAYCON e PEDRO, cada qual portando uma arma de fogo, ingressaram na casa das vítimas, enquanto WESLEY permaneceu no carro, pronto para dar fuga aos seus comparsas.

Já no interior da residência, os réus, empunhando as armas de fogo como forma de exercer grave ameaça, abordaram as vítimas, ordenando que elas se dirigissem ao closet.

Enquanto as vítimas permaneciam com a liberdade restringida, durante cerca de uma hora e meia, os réus reviraram a casa em busca de itens de valor, subtraindo os bens acima apontados.

Ao final, os réus trancaram as vítimas no interior de um quarto e fugiram a bordo do mencionado Hyundai/i30, conduzido por WESLEY.

A polícia foi acionada e, naquele mesmo dia, policiais se depararam com o automóvel utilizado no roubo. Realizada a abordagem, LYNCON e PEDRO foram identificados como passageiros e MAYCON como condutor do Hyundai/i30 de placas BRU5D54.

Submetidos à revista pessoal, foram localizados, em poder de MAYCON, a quantia de R\$3.000,00, uma corrente, uma pulseira e dois anéis, aparentemente em ouro, com PEDRO foi encontrada a quantia de R\$1.310,00, duas correntes, uma pulseira e um relógio, e com LYNCON foram encontrados R\$ 2.012,00, uma corrente, uma pulseira, um relógio da marca Apple e um celular Samsung.

Interpelados, MAYCON, LYNCON e PEDRO acabaram admitindo a autoria do roubo anteriormente descrito, em companhia do proprietário do caro i30. Afirmaram, ainda, que parte dos objetos subtraídos e as armas de fogo utilizadas na prática delitiva estavam na residência de MAYCON, situada na Rua Bela Vista, nº 09, Tremembé, na cidade de São Paulo, onde foram encontrados outros objetos subtraídos das vítimas, bem como três armas de fogo.

Realizada diligência na casa de LYNCON, também foram apreendidos outros objetos subtraídos.

No endereço do cadastro do automóvel em questão, identificou-se tratar da residência de WESLEY, onde foram apreendidos os demais itens subtraídos das vítimas. Na ocasião, WESLEY também admitiu, informalmente, aos policiais, a participação no roubo.

Conduzidos ao Distrito Policial e interrogados, os réus optaram pelo silêncio (fls. 11/14).

As vítimas reconheceram pessoalmente LYNCON, PEDRO e MAYCON como autores do roubo sofrido por elas (fls. 55/57), bem como as armas apreendidas na casa MAYCON como aquelas utilizadas durante o crime (fls. 57/59) e os objetos apreendidos com os réus como de sua propriedade (fls. 36/46).

Os flagrantes foram convertidos em preventivas às fls. 170/173.

A denúncia foi recebida (fls. 238/240), os réus foram citados (PEDRO às fls. 384, MAYCON às fls. 386, WESLEY às fls. 388 e LYNCON às fls. 390) ofereceram defesas prévias (LYNCON às fls. 397 e PEDRO, WESLEY e MAYCON às fls. 400/405), que foram afastadas (fls. 414/418).

Durante a instrução foram ouvidas uma testemunha arrolada pela acusação e duas testemunhas arroladas pelas defesas, que desistiram das oitivas das testemunhas Matheus, Flandimir e Fernando, o que foi homologado, sendo os réus interrogados ao final (fls. 650/654).

A serventia certificou o quanto determinado na audiência (fls. 663).

O MP e as defesas se manifestaram quanto aos documentos juntados pela vítima (fls. 671, 682 e 683/687).

Foi declarada preclusa a remessa de link pela PM, posto que a defesa não se

manifestou (fls. 700), decisão contra a qual a defesa de PEDRO, WESLEY e MAYCON opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados (fls. 708). Passou-se às alegações finais, nas quais o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal porque provados os fatos narrados na denúncia (fls. 713/727).

A defesa do réu LYNCON requereu, preliminarmente, a declaração da nulidade dos reconhecimentos realizados em solo policial e em juízo; no mérito, pugna pela improcedência da ação, com a absolvição do réu, com fundamento no art. 386, II, V e VII, do Código de Processo Penal, argumentando, em síntese, que não há provas suficientes que indiquem ser LYNCON autor do roubo, bem como da existência do crime; subsidiariamente, em caso de condenação, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento da agravante referente ao estado de calamidade, bem como a causa de aumento de pena do art. 157, §2º, V, do CP, alegando que as vítimas Iraci e Gabrielli não ficaram presas, sendo que Pedro e Gabrielli devem ser considerados como testemunhas, e não vítimas, pois não comprovaram que tiveram pertences levados; na segunda fase de dosimetria, a causa de aumento do concurso de agentes deve ser compensada com a atenuante da menoridade relativa e, na terceira fase, deve ser afastada a causa de aumento de pena do art. 157, §2º-A, I, do CP, uma vez que não há como afirmar que as armas apreendidas foram as mesmas utilizadas no crime, pois não foram encontradas em poder dos acusados, sendo que é impossível afirmar que no momento do crime tais armas estavam carregadas; por fim, requer a fixação do regime de cumprimento semiaberto, bem como o direito de recorrer em liberdade (fls. 748/757).

A defesa dos réus PEDRO, WESLEY e MAYCON requereu, preliminarmente, a anulação da ação penal, com o retorno dos autos para a produção de todas as provas requeridas pela defesa desde a apresentação da resposta à acusação, alegando que a defesa dos acusados restou prejudicada por ter sido impedida de conversar previamente com seus clientes antes do interrogatório; arguiu, também, a nulidade dos reconhecimentos realizados em solo policial e em audiência, alegando que não foi minimamente respeitado o rito previsto no art. 226, do CPP; pugna, também, pelo reconhecimento da ilicitude das “provas obtidas por meio de invasão de domicílio, bem como de todas as que delas decorreram”, alegando que os policiais invadiram as casas dos réus MAYCON e LYNCON e da conhecida de WESLEY, sem autorização; no mérito, requereu a absolvição dos réus, com fundamento no art. 386, II, IV, V e VII, do CPP, argumentando, em síntese, que nenhuma prova segura foi apresentada nos autos; subsidiariamente, em caso de condenação, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, devendo ser afastada a agravante do estado de calamidade, postulando, também, o afastamento da causa de aumento de pena referente à restrição de liberdade das vítimas, ou, ainda, que seja aplicada somente a maior causa de aumento de pena, nos termos do art. 68, do CP; com relação ao réu WESLEY, pugna pelo reconhecimento da menor importância, prevista no art. 29, do CP; por fim, requer a fixação do regime de cumprimento semiaberto para os réus (fls. 758/906).

É o relatório.

Passo a decidir.

Primeiramente, as nulidades arguidas pelas defesas dos réus quanto aos reconhecimentos levados a efeito em solo policial e em juízo, não merecem prosperar.

Como é sabido, o artigo 226, inciso II do Código de Processo Penal apresenta recomendações para o reconhecimento pessoal, as quais serão aplicadas quando (e se) possível, sendo que eventual inobservância de tais instruções não afasta eventual comprovação da autoria em Juízo a qual restou largamente demonstrada, não consubstanciando, ainda, motivo a ensejar nulidade do ato, já que pas de nullité sans grief, ou seja, não há que ser declarado um ato como nulo, se da nulidade não resultar prejuízo, o que não se demonstrou na espécie (conforme inteligência do artigo 563, do Código de Processo Penal).

Sobre o tema, já se decidiu:

“Apelação. Crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. PRELIMINARES. 1.

Nulidade do interrogatório do réu na fase administrativa. Inocorrência. A lei não

proíbe que as testemunhas que devam assinar o termo de interrogatório na fase administrativa sejam policiais. Artigo 6º, inciso V, do CPP, apenas prevê, nesse aspecto, que o respectivo termo deve ser assinado por duas testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. 2. Nulidade com relação ao reconhecimento do réu e objetos na fase inquisitorial Inocorrência. Acolhendo a lei o princípio do livre convencimento do juiz, não faz sentido privar de validade o reconhecimento pela ausência de formalidades. Deve-se interpretar a norma inscrita nos artigos 226, II, e 227 do Código de Processo Penal - no sentido de que a pessoa e objetos, cujo reconhecimento se pretende, sejam colocados ao lado de outros que com eles tenham qualquer semelhança - somente como uma recomendação do legislador, e não como um comando. 3. Reconhecimento em juízo que dispensa as formalidades legais previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal. (...)" (APL TJ/SP 0005150-62.2012.8.26.0156; Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal Extraordinária; Publicação: 23/06/2015; Julgamento: 22 de Junho de 2015; Relator: Laerte Marrone) (destaquei). Assim, nos termos da decisão proferida durante a audiência, a qual ratifico, o reconhecimento por foto na Delegacia é válido, quanto mais o reconhecimento pessoal. E quanto aos reconhecimentos feitos em juízo, também não há que se falar em qualquer nulidade, uma vez que foi determinado ao CDP que fossem apresentadas pessoas semelhantes para o reconhecimento, o que, de fato, foi feito, na medida do possível, sendo que os nomes dos apresentados, inclusive os dos réus, foram revelados somente após a realização dos reconhecimentos pelas vítimas. Ademais, Gabrielli e Pedro Gabriel não só reconheceram os réus MAYCON, PEDRO e LYNCON, como deram detalhes da participação de cada um deles durante o crime, não havendo qualquer prejuízo decorrente dos reconhecimentos.

A alegação de que deve haver anulação da ação penal, com o retorno dos autos para a produção de todas as provas requeridas pela defesa desde a apresentação da resposta à acusação também não merece prosperar.

O juízo apreciou todos os pleitos e proferiu as respectivas decisões, não havendo que se falar em nulidade quando há pleito de produção de provas que em nada alterarão a verdade dos fatos, nem auxiliarão na elucidação do crime apurado, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP.

Por fim, ainda que sequer tivessem sido colhidos os reconhecimentos das vítimas em audiência, as demais provas produzidas foram absolutamente aptas a convencer esta Magistrada de que os réus efetivamente praticaram o crime dos autos, conforme será exposto a seguir.

Não há que se falar, ainda, em qualquer nulidade ou cerceamento de defesa, ao contrário do que alegaram as defesas dos réus WESLEY, MAYCON e PEDRO, por indeferimento de entrevista dos defensores com os acusados. Também como já decidido no termo de audiência de fls. 650/654, foi plenamente assegurado o direito de entrevista prévia dos acusados com os defensores, nos termos do art. 185, § 5º, do Código de Processo Penal. O que ocorreu foi que a defesa pleiteou, durante a audiência, novo direito de entrevista, este sim indeferido, por ausência de previsão legal, por já ter sido assegurado o direito de entrevista prévia dos acusados com os defensores, antes da audiência. Assim, não há que se falar em nulidade, porque todos os direitos dos réus foram regularmente assegurados, também não havendo qualquer demonstração de prejuízo, requisito essencial para o reconhecimento de qualquer nulidade.

Ademais, completamente despicienda a alegação das defesas dos réus WESLEY, MAYCON e PEDRO de que não tiveram acesso, antes dos interrogatórios, aos arquivos mencionados pela vítima Gabrielli referentes a um quinto assaltante, já que tais arquivos não dizem respeito aos réus, nem sequer foram usados para fundamentar a condenação. E ainda que tivessem sido utilizados para como base para a condenação, referidos arquivos foram juntados aos autos antes dos memoriais, de modo que as defesas tiveram amplo acesso, e poderiam se manifestar a seu respeito, em sede de memoriais, não havendo, portanto, qualquer prejuízo aos acusados.

Também não há que se falar, ao contrário do que alegaram as defesas de WESLEY, MAYCON e PEDRO, em invasão de domicílio, muito menos em ilicitude de provas, uma vez que, conforme firmemente relatado pelos policiais, o que será analisado a seguir, os agentes da lei tiveram suas entradas franqueadas nos locais onde

realizaram as buscas, e onde, de fato, encontraram produtos do crime em análise, além daqueles que estavam em posse dos réus, no momento da abordagem. As demais questões trazidas em preliminares pelas defesas de WESLEY, MAYCON e PEDRO já foram devidamente analisadas e decididas durante o curso da ação penal, não tendo havido comprovação de qualquer prejuízo às defesas, de modo que não verifico qualquer nulidade no processo.

Ao mérito.

Neste, a ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), no boletim de ocorrência (fls. 15/26), no auto de exibição e apreensão (fls. 27/35), no auto de reconhecimento de objeto (fls. 36/64), no auto de entrega (fls. 47/53), nos laudos periciais (fls. 288/321, fls. 453/460 e fls. 655/661), e na prova oral produzida.

As autorias criminosas devem ser imputadas aos réus que, interrogados extrajudicialmente, optaram por permanecer em silêncio (fls. 11/14).

Em juízo, interrogados, disse o seguinte:

O réu MAYCON negou os fatos. Questionado por que duas vítimas o reconheceram, e deram detalhes da sua participação, se não participou do roubo, disse que não consegue responder; questionado por que parte da res furtiva foi encontrada na sua casa, e era quem dirigia o veículo utilizado no roubo, disse que dirigia o veículo, mas a casa não era a sua; questionado sobre terem sido encontradas consigo, no momento da abordagem, joias e dinheiro, disse que não foram encontradas consigo; trabalha como motoboy, e ganha R\$ 40,00 por cada entrega, sendo que faz cinco entregas por semana; estudou até a sétima série; não foi processado anteriormente; questionado por que era procurado por roubo, segundo as testemunhas, disse que não sabia desse mandado de prisão contra si; às reperguntas da sua defesa, questionado qual o endereço de onde mora, disse que mora na Rua Bonifácio, 24-A, com seu tio Paulo Roberto Pereira de Lima; questionado se os policiais chegaram a ir nesse endereço, disse que não; questionado o que os policiais durante a abordagem, disse que falaram diversas coisas; questionado se os policiais perguntaram onde era a sua residência ou informaram onde estavam o levando, disse que não; questionado se havia alguma pessoa consigo durante o reconhecimento feito na Delegacia, disse que não; questionado se lembra do que os policiais falaram para as vítimas, disse que não lembra direito (fls. 650/654).

O réu PEDRO negou os fatos. Disse que não participou do roubo; questionado sobre ter acompanhado as oitivas das vítimas, portanto, viu que duas delas o reconheceram, e deram detalhes da sua postura e do que fez durante o assalto, e por que elas o reconheceram, disse que não sabe responder; questionado por que estava dentro do veículo utilizado no assalto, e tinha consigo dinheiro e joias que tinham sido roubadas, disse que saiu de casa por volta das dez e meia da manhã, quando MAYCON passou na sua casa, sendo que conhece os demais réus, que são seus amigos de infância; estavam indo ao Shopping Center Norte, e foram abordados pelos policiais na Avenida Edu Chaves; os policiais falaram que participaram de vários roubos com o veículo, inclusive do roubo de Atibaia; questionado de quem era o carro, disse que não sabe; questionado se estava dentro do carro e não sabe de quem era, disse que MAYCON e LYNCON passaram na sua casa para buscá-lo, mas não sabe de quem era o carro; questionado de onde eram as joias e o dinheiro que foram encontrados consigo, disse que o dinheiro era seu, sendo que tinha comprado as joias, consistentes em um relógio, que tinha há bastante tempo, e uma corrente fina; trabalha como servente de pedreiro, com seu tio, sendo que trabalha dia sim, dia não, e ganha por porcentagem; em algumas semanas, ganha R\$ 500,00, e em outras ganha R\$ 1.000,00; tem dezenove anos de idade; nunca foi processado anteriormente, não passou em Delegacia, nem foi preso; às reperguntas da sua defesa, questionado se os policiais perguntaram onde morava, ou tentaram ir na sua residência, disse que não; questionado o que os policiais fizeram depois que os abordaram, disse que eles falaram que estavam envolvidos em um roubo em Atibaia, e diversos outros roubos, ao que respondeu que não estava envolvido com nenhum roubo, e não tinha participação nenhuma em crimes, tendo o policial insistido que estava envolvido; os policiais o colocaram na viatura, o levaram e, quando percebeu, estavam passando

por uma estrada de barro, então questionou para onde estava sendo levado, e os policiais responderam que logo saberia para onde estava indo; ficou com a cabeça abaixada, e os policiais pararam em uma casa, então questionou onde estava, e o policial respondeu que logo saberia; o policial desceu da viatura, entrou na casa, saiu com diversas bolsas e colocou as bolsas ao seu lado, tendo sido conduzido ao DEIC; questionado que horas foi apresentado no DEIC, disse que por volta das sete meia ou oito horas da noite; questionado se lembra do reconhecimento pelo qual passou na Delegacia, disse que sim; questionado se tinha outras pessoas, além de si, MAYCON e LYNCON para o reconhecimento, disse que não; questionado se lembra se os policiais ficaram falando alguma coisa, disse que eles estavam ao lado das vítimas durante o reconhecimento; às reperguntas da defesa de LYNCON, questionado sobre ter dito que os policiais o levaram para um local que não conhece, e quem estava consigo na viatura nesse momento, disse que estava sozinho em uma viatura, sendo que MAYCON estava em outra; questionado se sabe informar onde LYNCON estava nesse momento, disse que não; questionado em qual horário foi abordado, disse que por volta das onze e meia da manhã (fls. 650/654).

O réu LYNCON negou os fatos. Questionado por que acha que está sendo acusado, disse que não sabe; questionado sobre ter ouvido as vítimas dando seus depoimentos e o reconhecendo, inclusive dando detalhes da sua participação no roubo, e por que elas fariam isso, disse que não sabe; questionado por que estava com parte da res furtiva e dinheiro, disse que o dinheiro era proveniente da venda da sua moto, que sua avó tinha dado; questionado se vendeu a moto e saiu para passear com todo o dinheiro, disse que não, tirou um pouco para comprar roupas; questionado sobre as joias da vítima que foram encontradas consigo, disse que só foi encontrado um relógio, que era emprestado, bem como uma pulseira, mas nada era de ouro; questionado sobre as vítimas terem reconhecido os bens como sendo delas, e por que estavam consigo, disse que não era delas; questionado o que estava fazendo no carro que participou do roubo, disse que tinha sido chamado pelos demais réus para ir ao shopping; questionado de quem era o carro, disse que não sabe, apenas estava com eles, que foram buscá-lo em casa; não conhece WESLEY; não trabalha, sendo que depende da sua família; questionado se fica em casa, sem fazer nada, disse que sim; sua avó tinha comprado uma moto para trabalhar, mas não foi trabalhar, então ela falou para vender o bem; estudou até a sexta série; tem dezoito anos de idade; não foi processado anteriormente; às reperguntas da sua defesa, questionado por quanto vendeu a moto, disse que R\$ 10.200,00, sendo que vendeu para o seu padrasto, chamado Rafael; questionado em que horário foi abordado pela polícia, disse que por volta das dez e meia da manhã (fls. 650/654).

O réu WESLEY negou os fatos. Questionado por que acha que está sendo acusado, disse que não sabe; questionado por que o veículo que foi indicado como tendo sido emprestado por si, estava com informação de roubo em Atibaia, disse que não sabe; questionado de quem é o veículo, disse que sua mãe tinha acabado de comprar; questionado se o veículo era seu, disse que era; questionado por que seu veículo estava envolvido em um roubo em Atibaia, disse que não sabe, pois tinha acabado de comprar o veículo; questionado sobre o roubo ter ocorrido naquele dia, disse que não era seu veículo; questionado como parte do dinheiro, celular e bens roubados foram parar na casa em que estava, disse que não foi encontrado nada roubado consigo, sendo que o celular encontrado era seu; questionado por que fugiu e correu para dentro da casa quando viu a polícia, disse que não fugiu; estava na garagem, na porta da cozinha, quando os policiais chegaram e o abordaram lá mesmo; não teve tempo para correr, pois quando viu os policiais, eles já estavam abrindo o portão, e entraram; questionado sobre os policiais terem dito que a mulher que estava consigo na casa indicou onde colocou o dinheiro, disse que não; trabalha no restaurante da sua mãe, na parte da administrativa, e tem renda mensal de R\$ 5.000,00; estava cursando o nível superior; questionado o que estava fazendo com os outros réus, disse que MAYCON tinha pedido seu carro para ir ao shopping, então emprestou; questionado onde estava seu carro pela manhã, disse que ele pegou o carro emprestado às nove horas da manhã; questionado onde estava seu carro antes das nove horas, disse que estava parado na porta; nunca foi processado anteriormente, nem passou em Delegacia nenhuma; às reperguntas da sua defesa,

questionado o que os policiais falaram quando chegaram na residência, disse que eles perguntaram de quem era o carro, ao que respondeu que era seu, então eles disseram que o carro estava cheio de B0s, e que estava envolvido; inicialmente, os policiais chegaram com a foto do filho de Elaine, e como não o encontraram, o levaram para averiguação; questionado se chegou a acompanhar a busca dentro da residência, disse que não, os policiais o levaram para fora; questionado se a residência é sua ou de Elaine, disse que a residência é dela, mas a casa em que ela morava era alugada pela sua mãe (fls. 650/654).

Quanto às demais provas produzidas, destaco:

A vítima Pedro Gabriel Souza Santos, ouvida às fls. 650/654, disse que os assaltantes invadiram a casa durante a madrugada, tendo entrado pelo escritório do imóvel; questionado quantas pessoas invadiram a casa, disse que havia três indivíduos dentro da residência, e um fora; questionado como sabe que havia um indivíduo fora da casa, disse que era o que estava no carro; questionado se viu que havia uma pessoa no carro, disse que sim; questionado como foi, e que horas os assaltantes chegaram, disse que pelas câmeras, eles chegaram durante a madrugada; estava dormindo, assim como sua sogra, e sua mulher, que estava no outro quarto, foi rendida pelos assaltantes primeiro; ato contínuo, um dos roubadores entrou no quarto da sua sogra, e outro veio até o quarto onde estava, com uma arma na cabeça da sua sogra; questionado quantas pessoas viu que estavam armadas, disse que a todo momento, cada um ficava com a arma, sendo que eram dois revólveres e uma pistola, totalizando três armas de fogo; os assaltantes os renderam, pegaram sua sogra e foram até o closet para subtrair os bens, sendo que eles ficavam perguntando se havia dinheiro; questionado o que os criminosos levaram, disse que joias, relógios, computador, videogames, iPad, celular, dinheiro, bolsa; questionado se levaram documentos, disse que seus, não; questionado se, dos bens que foram levados, algum foi recuperado, disse que os videogames e os celulares foram recuperados, bem como algumas joias, mas a maioria não; alguns relógios foram recuperados, mas não todos; o notebook também foi recuperado; o dinheiro foi recuperado, mas não sabe se integralmente; questionado se o iPad e as bolsas foram recuperados, disse que sim, mas das duas bolsas roubadas, apenas uma foi recuperada; questionado quanto tempo ficaram com a liberdade restrita, disse que pouco mais de uma hora; questionado se chegaram a ser amarrados, agredidos ou ameaçados, disse que ameaçados, sim; foi ameaçado e sofreu uma coronhada, sendo que foi o único que foi amarrado; às reperguntas da acusação, questionado se foram trancados em algum lugar da casa, disse que foi trancado no quarto, e sua sogra e sua mulher em outro; questionado como conseguiram sair, disse que elas não estavam amarradas; questionado se chegou a ver em qual carro os assaltantes chegaram e foram embora, disse que sim, um i30 preto; questionado se reconheceu os assaltantes, disse que todos; questionado se reconheceu as armas que foram apreendidas com eles, disse que sim; questionado pelo juízo se teve alguma dúvida quando fez os reconhecimentos, ou teve certeza absoluta, disse que teve certeza absoluta, pois os assaltantes usavam máscara, mas as abaixavam a todo momento, e não pediam que não olhassem para os rostos deles; questionado se conseguiu ver muito bem o rosto de todos eles, disse que sim, sendo que achou as redes sociais do que não foi pego, e sabe como é o rosto dele; às reperguntas da defesa de PEDRO, WESLEY e MAYCON, questionado que horas começou o roubo, disse que os assaltantes entraram na casa por volta das oito horas, e saíram aproximadamente às nove e meia; questionado como tem certeza que foi um veículo i30, disse que porque nas câmeras aparecem os assaltantes entrando no carro; questionado se as câmeras foram entregues na Delegacia de Polícia, disse que sim; questionado quantas pessoas foram apresentadas durante o reconhecimento na Delegacia, disse que três, bem como o motorista; questionado somente estavam as pessoas supostamente envolvidas no roubo, disse que isso; questionado se os policiais chegaram a informar que aquelas pessoas tinham sido abordadas com o veículo e os pertences, disse que eles falaram que os indivíduos ainda estavam roubando na região; questionado se os policiais falaram isso antes do reconhecimento, disse que antes do reconhecimento; questionado quem acionou a polícia, disse que a polícia estava na rua; depois do roubo, estavam indo para a casa do seu cunhado, e havia polícia na rua, então avisaram os policiais;

questionado se a polícia chegou a ir até a casa, disse que foi, sendo que verificaram as câmeras e viram o carro; questionado se a polícia chegou a preservar o local para a realização de perícia, disse que não; às reperguntas da defesa do réu LYNCON, questionado se viu o momento em que os assaltantes entraram na casa, disse que não, pois apenas sua mulher estava acordada, tendo sido rendida no corredor do escritório; questionado se só conseguiu ver o carro por causa das câmeras, disse que sim; questionado se as imagens, além de terem identificado o carro, mostraram muito bem a placa, disse que mostraram os detalhes do carro, o final da placa, bem como os assaltantes adentrando o veículo; questionado se os policiais falaram quem os chamou, disse que não, pois estavam indo para a casa do irmão dela, sendo que sua sogra disse que pediu para a vizinha ligar para a academia, já que estavam sem telefone. Feito o reconhecimento em audiência, reconheceu os réus PEDRO, LYNCON e MAYCON como os autores do roubo, tendo dito que os três estavam armados, narrando, também, que LYNCON era o mais tranquilo, PEDRO e MAYCON proferiram ameaças, e que MAYCON foi quem deu uma coronhada na sua cabeça e ameaçou levar os cachorros, e tendo dito, ainda, que não reconheceu WESLEY, mas que os policiais falaram que era ele quem estava dentro do carro durante o assalto. A vítima Iraci Serafim de Lucena, ouvida às fls. 650/654, disse que salvo engano, os fatos ocorreram no dia 10 de março, ocasião em que foi abordada por um rapaz dentro do seu quarto, com uma arma apontada para si; o assaltante pediu para levantar, perguntou se havia algum policial na casa, e se tinha alguma arma no local, ao que respondeu que não, então o assaltante a pegou e levou até o quarto onde estavam sua filha e o namorado dela; o assaltante perguntava, a todo momento, se havia dinheiro e joias, e onde ficava o cofre, ao que respondeu que não havia cofre na casa, sendo que o criminoso disse que tinha que ter dinheiro e cofre, pois a casa era muito grande; foi até o closet do seu quarto com o assaltante, sendo que Gabrielli e Gabriel ficaram no outro quarto; mostrou ao assaltante onde havia joias, bijuterias e relógios, mas o criminoso perguntava, o tempo inteiro, onde estava o cofre, ao que respondeu que não havia cofre, e que já estava entregando o que havia de valor na casa; os criminosos levaram relógios, computador, celular, joias, e dinheiro; questionado quanto em dinheiro os assaltantes levaram, disse que R\$ 6.000,00; os criminosos também levaram videogame, celulares, iPad, bolsa e relógios; quando chegou na Delegacia, havia itens dos quais não se lembrava, por conta da pressão causada pelo ocorrido, tendo reconhecido bens que não havia notado que tinham sido subtraídos; foi tudo muito rápido, e a polícia foi muito eficiente; os criminosos foram até sua casa por volta das 09 horas da manhã, tendo sido presos no final da tarde; questionada sobre ter constado que os criminosos levaram cerca de R\$ 52.000,00 em dinheiro, disse que no seu closet havia R\$ 6.000,00; questionada sobre ter constado que eles também levaram dólares e euros, disse que sim, era uma quantia pequena, em dólares, equivalente a aproximadamente R\$ 1.500,00, além de três notas de euros; questionado se em dinheiro foram R\$ 6.000,00, disse que "isso"; questionada o que foi recuperado, de tudo que foi levado, e se todas as joias foram recuperadas, disse que não; recuperou alguns relógios e alguns anéis, sendo que a maior parte era bijuteria; foram recuperados computador, videogame e celulares; os R\$ 6.000,00 foram recuperados; os criminosos jogaram seu celular na rua, sendo que o recuperou antes mesmo da prisão dos assaltantes; seu filho ligou para o seu celular, então uma pessoa atendeu e disse que o aparelho foi encontrado, sendo que deixou o item no São João Tênis, então foi buscar o telefone; os dólares, os euros e os R\$ 6.000,00 foram recuperados; os assaltantes levaram duas bolsas, sendo que apenas uma foi recuperada; foram recuperados, também, dois iPads e dois iPhones; questionada quantos ladrões estavam dentro da casa, disse que quatro; questionada se havia mais alguém fora do imóvel, disse que acredita que sim; conseguiu descobrir quem eram os assaltantes porque verificaram a câmera, e constataram que havia um carro na rua, esperando pelos criminosos; questionada se chegou a ver armas de fogo, disse que sim; os criminosos estavam com três armas de fogo; questionada que horas eles chegaram na casa, disse que pelo que viu na câmera, foi por volta das 04 horas da manhã, sendo que eles pularam o muro, entraram, e provavelmente ficaram na parte de baixo; questionada que horas os assaltantes os renderam, disse que foi rendida por volta das 08h10min, sendo que os

criminosos encontraram Gabrielli primeiro, no corredor, quando ela estava saindo do quarto; questionada quanto tempo ficaram trancados na casa, sem poder sair, disse que eles saíram por volta das 09h15min, portanto, ficaram trancados por mais de uma hora no imóvel; questionada se chegaram a ser agredidos, amarrados ou amordaçados, disse que Gabriel levou uma coronhada; os assaltantes começaram a pressionar, pedindo mais dinheiro, ao que respondeu que não tinha mais; estavam com a cachorra dentro da casa, e um dos assaltantes falou que pegaria o animal para ganhar dinheiro, então disse a ele que o animal estava doente; o assaltante passou do lado de Gabriel, e deu uma coronhada na cabeça dele; questionada se chegou a ser amarrada, disse que não, apenas Gabriel; ficou em um quarto, juntamente com Gabrielli, que pediu que não fossem amarradas, pois ficariam em silêncio; Gabriel foi levado para outro quarto, e amarrado; questionado se foi agredido, ou Gabrielli, disse que não, mas foram ameaçadas o tempo todo; os criminosos falaram que sabiam onde moravam, portanto, não deveriam falar nada, e apontavam para um deles e diziam “esse aí é fogo, então é melhor cooperar”, ao que respondeu que o que tinha, já estava com ele; às reperguntas da defesa de PEDRO, WESLEY e MAYCON, questionada se saberia descrever os sinais característicos dos roubadores, disse que não, pois eles usavam máscaras que, no entanto, caíam em alguns momentos, já que eles estavam muito agitados, razão pela qual conseguiram fazer os reconhecimentos, mas não sabe descrever características deles; há um rapaz, que não foi preso, que acredita que era o líder deles, sendo que foi quem a abordou; o rapaz tinha uma característica muito marcante, consistente nos olhos muito saltados e claros, sendo que, infelizmente, ele foi o único que não foi preso; questionada se não chegou a ver, nos demais, cicatrizes ou tatuagens, e se sabe dizer a idade aproximada dos criminosos, bem como se eram altos e magros, disse que eles eram todos jovens e usavam blusas de mangas compridas, mas em algum momento pôde ver, quando as mangas subiram, tatuagens; os criminosos eram bem jovens, com aproximadamente dezoito a vinte anos de idade, eram magros, sendo que nenhum deles era forte; todos tinham a mesma estatura, sendo que apenas um era um pouco mais baixo; apenas o criminoso que não foi preso apresentava característica marcante, já que ele ficou o tempo todo a abordando e pedindo mais bens, e dizendo “tia, eu quero dinheiro” e “tia, eu quero cofre”, sendo que a máscara dele saiu várias vezes; as máscaras dos demais assaltantes também saíram; fazia muito calor naquele dia, e os criminosos usavam moletons, toucas e máscaras, sendo que eles estavam muito irritados por isso, e falavam, o tempo todo, que a casa estava muito quente, razão pela qual iam embora; por isso, pôde vê-los, já que eles estavam se sentindo sufocados dentro da casa; os criminosos a trancaram, juntamente com Gabrielli, em um quarto, mas não com chave, sendo que Gabriel foi trancado e teve a boca amarrada com um pano, tendo, ainda, tido os braços amarrados com um fio de extensão; questionada se, antes de fazer o reconhecimento na Delegacia, relatou as características dos assaltantes para os policiais, disse que não; quando os três criminosos entraram, já foram, de pronto, reconhecidos; questionada se só havia três pessoas no ato do reconhecimento, disse que os três rapazes; depois, chegou mais um, o qual não reconheceu, assim como Gabrielli; questionada o que os policiais falaram quando apresentaram essas pessoas, disse que falaram que eles estariam diante de um vidro, e que só poderia afirmar caso eles tivessem estado na sua casa; disseram, também, que eles não a veriam; questionada se os policiais chegaram a relatar que os indivíduos foram presos com seus pertences, e que eles praticaram outros roubos, disse que no corredor, ouviu falarem que eles tinham feito mais roubos; quando chegou, logo em seguida, fez o reconhecimento dos três, que abaixaram as cabeças, e não queriam olhar para a frente, sendo que foi necessário um policial chamar a atenção dos indivíduos; questionada se chegou a acionar o COPOM para noticiar o roubo, disse que a Polícia Militar chegou, sendo que fez o B.O. na hora; posteriormente, quando foi até a Delegacia de Polícia, recebeu um telefone, tendo sido informada que os criminosos haviam sido presos em São Paulo; questionada se foi quem telefonou para a polícia, disse que acredita que foi seu vizinho; questionada se a polícia deixou sua residência preservada para a realização de perícia, disse que não; questionada se as filmagens da sua casa foram entregues à autoridade policial, disse que não foram entregues, sendo que quando

foi até a Delegacia, o policial disse que deveria relatar todos os itens que haviam sido roubados, tendo dito, ainda, que deveria entregar a filmagem em um pen-drive; quando foi até sua casa, para providenciar tudo isso, recebeu a ligação da polícia, questionando se poderia ir para São Paulo para reconhecer os criminosos, ao que respondeu que sim; questionada sobre ter dito que os criminosos entraram na sua casa por volta das 04 horas da manhã, e se os cachorros não chegaram a latir, disse que não, pois as cachorras são pequenas, e ficam dentro da casa; questionada se os animais não latiram no momento em que os criminosos invadiram a casa, disse que não; às reperguntas da defesa de LYNCON, questionada quem entrou em contato para noticiar a prisão dos assaltantes, disse que foram os policiais que os prenderam, tendo sido um Tenente da Rota; questionada se chegou a elaborar o Boletim junto à PM, disse que sim, na sua casa; o policial militar falou que teria que ir até a Delegacia de Polícia Civil; não entende os nomes, mas o policial falou que deveria fazer outro B.O., e passar as mesmas informações; quando chegou na Delegacia, foi informada que deveria detalhar tudo que foi levado da sua casa, e levar as filmagens; questionada que horas, aproximadamente, foi informada que os roubadores haviam sido presos, disse que foi no final da tarde, mas não sabe o horário, pois estavam sob forte pressão. Feito o reconhecimento em audiência, reconheceu LYNCON como um dos assaltantes, tendo dito que não se recorda se ele estava armado, sendo que não reconheceu os demais réus.

A vítima Gabrielli de Lucena Martins, ouvida às fls. 650/654, disse que estava dormindo, e levantou para ir para a academia; estava mandando mensagem para sua personal e, quando estava saindo do quarto, se deparou com um dos assaltantes, que não foi localizado; o criminoso a rendeu, perguntou se havia algum policial na casa, e colocou a mão na sua boca; o assaltante usava luvas e, no começo, conseguia ver apenas a região dos olhos dele; foi levada até o quarto do seu namorado, que foi acordado, tendo o assaltante se deparado com uma cachorra, da raça pitbull; foram rendidos, e surgiram outros assaltantes, mas não lembra como, apenas se recorda que havia outra pessoa no quarto; naquele momento, sentou-se, sendo que estavam em estado de choque, pensando onde estava sua mãe, que estava dormindo; ato contínuo, os assaltantes trouxeram sua mãe; na ocasião, usava apenas a blusa de cima do pijama e roupa íntima, tendo um dos assaltantes perguntado se estava sem roupa, ao que respondeu positivamente, então ele deixou que vestisse a roupa, tendo sua mãe chegado em seguida; naquele momento, havia dois assaltantes, e logo chegaram mais dois, que começaram a perguntar onde havia dinheiro e onde ficava o cofre; foram levadas até o closet do quarto da sua mãe, e os criminosos começaram a revirar tudo, tendo pedido dinheiro; o rapaz que não foi preso tentava ligar para alguém, que não sabe se era o motorista, e dizia "ele não vai receber a parte dele"; não sabe se a pessoa para quem o assaltante ligava era o motorista ou a pessoa que faria o pix; os criminosos estavam procurando os bens, e começaram a achar algumas coisas, inclusive falsas, tendo os assaltantes ficado extasiados com os bens que estavam encontrando, e comemoraram, tendo, inclusive, guardando itens na calça; questionada se eram quatro roubadores dentro da casa, disse que "isso"; questionada se um não foi localizado, sendo que os outros três foram, disse que "isso"; questionada se havia mais alguém fora da casa, disse que o motorista; questionada se lembra qual era o carro que estava fora, disse que não sabe o modelo, mas sabe descrever o carro, que era de cor escura, cinza ou preto; questionada como viu o carro, disse que através das câmeras da casa; questionada se, pelas câmeras, dava para ver bem o carro e a placa, disse que a polícia conseguiu localizar o automóvel através da gravação das câmeras da casa; questionada que horas os criminosos chegaram na casa, disse que 04 horas da manhã; questionada que horas eles entraram e os renderam, disse que 08h05min, aproximadamente; questionada o que os criminosos ficaram fazendo das 04 horas até as 08 horas, disse que pela câmera, conseguiu ver alguns momentos em que eles estavam na parte de baixo da casa, mas eles sumiram das imagens na maior parte do tempo, portanto, não sabe se eles entraram em um quarto que não é visualizado pela câmera; questionada quantas armas de fogo viu durante o assalto, disse que três; questionada se lembra o que foi recuperado das joias que foram levadas, disse que cerca de cinco por cento do que foi levado foi recuperado; questionada se saberia

estimar o valor do prejuízo, referente às joias, disse que não sabe; questionada se algum dos relógios que foram levados foi recuperado, disse que foram recuperados três ou quatro, mas a maioria não foi; dos relógios originais, dois ou três foram recuperados, sendo que os outros eram réplicas; questionada se lembra quais os valores dos que não foram recuperados, disse que não sabe o valor, sendo que a maior parte ficou com o rapaz que não foi localizado; o videogame foi recuperado, assim como os celulares, iPads, computador e uma bolsa; questionada quanto em dinheiro foi levado, e quanto foi recuperado, disse que cerca de R\$ 6.000,00, tendo sido recuperados; questionada se havia dólares e euros, disse que sim; questionada a qual pix se referiu, disse que o assaltante falou que a pessoa não estava atendendo; na ocasião, eles ainda estavam longe de ir embora, e as levaram para outra parte da casa, próximo à escada, tendo fechado a cortina da janela que fica em frente à piscina da casa do vizinho; ato contínuo, os assaltantes falaram que iam "limpar o pix", sendo que já tinham pedido que desbloqueassem os celulares e tirassem todas as senhas; os criminosos abriram o aplicativo do banco, tendo questionado se só tinha aquele valor na conta, ao que respondeu positivamente, então o criminoso falou que aquele valor era o que ele gastava com um tênis, sendo cerca de R\$ 900,00, ao que respondeu que era o que tinha; o assaltante não olhou o pix da sua mãe, sendo que Gabriel não conseguiu abrir o celular, e os roubadores não fizeram mais nada com relação ao pix, uma vez que só tinha aquele valor; ato contínuo o assaltante falou "agora eu vou fazer aparecer dinheiro", e virou para a sua cachorra, e falou que a levaria, então respondeu que ele não levaria o animal; nesse momento, o assaltante virou e deu uma coronhada na cabeça do seu ex-namorado, ocasião em que ficaram desesperados, achando que ele faria alguma coisa; os criminosos oscilavam, e questionaram se sua mãe tomava remédio, ao que ela respondeu que não, e que os remédios eram para dor de cabeça, então eles falaram que ela estava mentindo, e que estava vendo vários remédios; em determinado momento, os criminosos acharam uma nota de cem dólares na sua bolsa, da qual não se lembrava, então o assaltante a confrontou, sobre ter dito que não tinha nada, e a puxou para o quarto, tendo um deles dito que quebraria os óculos na sua cara, caso achasse alguma coisa (a vítima começou a chorar durante o depoimento); voltaram do quarto, e um dos criminosos encontrou seu celular do trabalho, então ele falou para esconder, senão os demais assaltantes levariam; lembra do que cada um dos assaltantes fez, caso veja seus rostos; naquele momento, pensou que não iria guardar o celular, temendo que o ato fosse notado, então deixou o celular, para que fosse levado; os criminosos ficaram discutindo, sendo que, em certo momento, um deles ficou com as três armas na mão, tendo eles pressionado sua mãe, dizendo que ela estava escondendo os bens, e que iria revirar a casa; os criminosos oscilavam, tendo falado, no início, que não fariam nada consigo e que, se tivessem que fazer algo, seria com seu ex-namorado, no entanto, eram agressivos, tendo dito que iam quebrar os óculos na sua cara, e que iam machucá-los; questionada se todos eles eram agressivos e ameaçadores, e se havia alguém que era pior, disse que tinha, o que não foi preso, que acredita que eram quem comandava, pois era quem falava ao telefone e dava as ordens, bem como outro, que saberia dizer, caso o visse; o que deu a coronhada era menos agressivo, mas teve esse surto de agredir seu ex-namorado; o outro assaltante, que guardou seu celular, era o que menos falava, e queria, o tempo todo, ir embora; os demais assaltantes eram muito agressivos; questionada quanto tempo ficaram trancados na casa em poder dos assaltantes, disse que cerca de uma hora e dez minutos; questionada se apenas Pedro Gabriel foi amarrado, disse que sim; na hora de ir embora, os assaltantes questionaram o que fariam, então um deles disse que os prenderia, cada um em um quarto; o criminoso questionou onde ficava o cômodo mais longe, para que não fizessem barulho para os vizinhos, então mostrou o cômodo; na ocasião, sua mãe perguntou aos criminosos se poderia ficar consigo, então eles levaram ambas para o seu quarto, tendo levado vários cabos de computadores; nesse momento, falou para o assaltante que não havia necessidade de amarrá-las, e ele ficou olhando, as prendeu no quarto, e ficaram esperando; não sabiam por onde os criminosos tinham entrado, e se eles tinham aberto o portão com um controle, então ficaram esperando até que ouvissem algum barulho, para saberem se eles tinham saído; Gabriel foi trancado no quarto, sendo

que fecharam o acesso para a casa, razão pela qual tiveram que dar a volta pelo quintal; questionada como ficaram após o assalto, disse que agora estão começando a ficar bem, mas é horrível, pois sente que alguém pode entrar na sua casa a qualquer momento; na data dos fatos, estava acabando de acordar, sendo que sua mãe foi acordada, o que acredita que é pior; estava acabando de acordar, então revive essa sensação todo dia, sendo que lembra vendo a cena, e os rostos dos assaltantes são visíveis o tempo todo, sendo que o criminoso que não foi preso é de quem mais viu o rosto, já que ele abaixava a máscara durante o assalto; nos primeiros dias após os fatos, ficavam com medo de qualquer barulho que ouviam; questionada se chegou a fazer alguma terapia, tem medo de sair de casa ou mudou alguma coisa na sua rotina, disse que mudou, mas em razão da pandemia, fica bastante em casa, sendo que sai apenas para o trabalho ou para a faculdade; às reperguntas da defesa de PEDRO, WESLEY e MAYCON, questionada se lembra de alguma característica física dos assaltantes, disse que Luan era o único branco, sendo que os outros eram morenos; em determinado momento, viu uma parte de uma tatuagem em MAYCON, no braço; não sabe descrever os traços, mas assim que viu os réus, viu, no primeiro segundo, que eram eles os assaltantes; não podiam falar, sendo que sua mãe tentava falar para não olhar para os rostos dos criminosos; a todo momento, estava olhando para algum lugar, e os criminosos passavam, então os visualizava, sendo que em nenhum momento eles pediram para não olhar, razão pela qual focou muito na fisionomia deles, no entanto, não sabe descrever; questionada sobre ter dito os nomes de dois dos criminosos, e como teve essa informação, disse que os localizou pela internet, posteriormente; quando estavam no Deic, os réus foram identificados com números, no entanto, viu um papel do processo, posicionado ao contrário, ocasião em que viu o nome; Luan é o assaltante que não foi preso, sendo que os outros

são MAYCON e LYNCON, salvo engano; questionada se Luan, que não foi preso, não estava no ato do reconhecimento, portanto, quem informou o nome dele, disse que o localizou pela internet, sendo que foi até a Delegacia para apresentar todas as provas, cerca de dois dias depois dos fatos, no entanto, os policiais falaram que o B.O. ainda não estava em Atibaia, e disseram que podia mandar as provas por e-mail, o que fez; conseguiu localizar e reconhecer Luan, uma vez que ele está com a mão no rosto, na foto, sendo que foi o único que viu sem máscara, portanto, viu sua fisionomia, tendo encontrado os assaltantes através de redes sociais em comum de todos, sendo que encontrou as redes sociais dos cinco; questionada quantas pessoas foram colocadas para serem reconhecidas na Delegacia, disse que em um primeiro momento, eram três, que estavam dentro da casa, sendo que, posteriormente, falaram que chegaria outra pessoa, que achou que se tratava de Luan, no entanto, era o motorista; questionada se a polícia pediu que descrevessem os roubadores antes que fizessem os reconhecimentos, disse que não, disseram que fariam os reconhecimentos dos criminosos, bem como dos pertences, para que dissessem quais bens eram seus, já que havia outras coisas junto; com relação aos réus, pelo que se recorda, os policiais não perguntaram nada, apenas mandaram entrar na sala do reconhecimento; questionada se a polícia chegou a falar algo sobre os réus, antes dos reconhecimentos, disse que não; questionada se chegou a relatar, na Delegacia, a tentativa de realizar o pix que noticiou, disse que informou tudo no momento em que o Escrivão estava anotando; questionada sobre ter dito que havia um pitbull na casa, e se havia outros cachorros, disse que sim, são quatro cachorros e uma gata; questionada se os cachorros não latiram quando os roubadores entraram no imóvel, disse que não; um dos animais, Sara, costumava ficar fora da casa, mas na data dos fatos estava dentro do imóvel; os animais não fizeram nenhum barulho; depois que os criminosos adentraram o imóvel e todos foram rendidos, Sara se incomodou um pouco, então resolveram prendê-la, para que nada acontecesse; questionada se as filmagens da residência foram entregues na Delegacia de Polícia, disse que não; a Polícia Civil informou que deveriam fazer o levantamento de tudo que foi levado, sendo que, quando chegaram em casa, os criminosos foram presos, no mesmo dia dos fatos, portanto, não tiveram tempo para fazer a entrega dos documentos solicitados; como os assaltantes já tinha sido presos, não entregaram o que foi solicitado; questionada se, logo após o roubo, a polícia chegou a ser acionada e foi até a residência, disse que eles foram no mesmo dia do roubo; logo quando saíram da casa,

havia uma viatura passando na rua; questionado se os policiais pediram que a residência fosse preservada para a realização de perícia, disse que não; às reperguntas da defesa de LYNCON, questionada se os assaltantes estava encapuzados, disse que sim; questionada se em algum momento as máscaras caíram, disse que não, mas eles olharam fixamente nos seus olhos, e conseguiu vê-los; foi até a Delegacia de Polícia Civil Feito o reconhecimento em audiência, reconheceu os réus PEDRO e MAYCON, tendo dito que ambos estavam armados, sendo que PEDRO era o mais violento, e ameaçou arrebentar seus óculos, e que MAYCON também era violento, e foi quem deu a coronhada na cabeça da vítima Gabriel, além de ter ameaçado levar os cachorros; quanto ao réu LYNCON, disse que ele é semelhante ao assaltante que falou do celular, e que queria ir embora; quanto ao réu WESLEY, não o reconheceu, tendo dito que não o viu, mas ele estava no carro.

A testemunha Duan Henrique Martins Pires, policial militar, ouvida às fls. 650/654, disse que estava em patrulhamento, quando recebeu uma notificação do Projeto Sistema Radar, dando conta de que um veículo i30 teria sido utilizado na prática de um roubo na cidade de Atibaia e estava sendo conduzido na região da Zona Norte da Capital; juntamente com sua equipe, localizaram o veículo na Avenida Edu Chaves, tendo sido abordados os três ocupantes do automóvel, sendo eles os réus MAYCON, PEDRO e LYNCON, todos eles em posse de grande quantias em dinheiro e correntes de ouro; indagados sobre o dinheiro, os réus não souberam informar, sendo que, ao serem questionados sobre o veículo ter sido envolvido em um roubo em Atibaia, MAYCON e PEDRO, de pronto, confessaram a participação no roubo à residência, e LYNCON, em um primeiro momento não quis falar, mas posteriormente admitiu que participou do crime, sendo que MAYCON já havia falado que LYNCON havia participado do roubo, tendo PEDRO dito que as armas utilizadas no crime, bem como os bens subtraídos, estavam na casa de MAYCON; diante dos fatos, sua equipe, juntamente com a equipe de apoio do Tenente Danilo, conduziram MAYCON e PEDRO, que falou onde estavam as armas, até a casa de MAYCON, onde realizaram busca no imóvel, acompanhada por ele, tendo sido localizados três revólveres em um guarda-roupas, bem como diversos bens subtraídos, consistentes em computador, videogame, diversas correntes, e joias; diante dos fatos, MAYCON e PEDRO foram conduzidos até o Deic, sendo que, no momento em que os dois estavam sendo conduzidos até a residência de MAYCON, a equipe do Comando 5, do Tenente Moraes, conduziu LYNCON até a residência dele, onde foram localizados mais bens subtraídos durante o roubo; durante a apresentação da ocorrência, foi constatado que MAYCON já era procurado pela Justiça, também por roubo, tendo os réus informado que o dono do veículo era WESLEY, que também teria participado do roubo; o Tenente Moraes foi até a residência do de WESLEY, onde o réu estava, e onde foi localizada uma quantia em dinheiro, tendo o réu sido conduzido até o Deic; questionado se havia mais bens subtraídos na residência de WESLEY, disse que pelo que se recorda, havia dinheiro e outra parte da res furtiva, sendo que foi a outra equipe, do Tenente Moraes, que foi até a residência de WESLEY; questionado de que parte o Cabo Flandimir participou, disse que foram até a residência de LYNCON, e posteriormente à casa de WESLEY, os Cabos Flandimir e Daniel, o Tenente Moraes e o Soldado Plateiro; juntamente com Cristiano, fizeram a abordagem e foram até a casa de MAYCON; no momento da abordagem, as viaturas estavam se deslocando até a Zona Norte para procurar o veículo; questionado se não chegaram a ir até a casa de PEDRO, disse que não, sendo que ele informou que todos os produtos do crime estava na casa de MAYCON, sendo que a chave do imóvel estava no carro; questionado se sabe se as vítimas reconheceram as três armas que foram localizadas, e se reconheceram os réus, disse que quanto às armas, não se recorda, mas os réus foram reconhecidos pelas vítimas, bem como os objetos subtraídos; questionado se lembra que horas o veículo foi abordado, disse que por volta das 16 horas; às reperguntas da defesa de PEDRO, WESLEY e MAYCON, questionado que horas os réus foram apresentados na Delegacia, disse que já estava escurecendo, por volta das seis e meia ou sete horas; questionado o que estavam fazendo no período em que estavam com os réus, antes de os apresentarem na Delegacia, disse que faziam diligências nas casas dos réus; questionado por que demoraram por volta de três ou quatro horas nas residências dos réus, disse que do local da abordagem até a residência dos réus tem

certa distância e, ao chegarem no local, precisaram fazer uma busca completa, para saber o que lá havia, portanto, não pode definir quanto tempo é gasto nisso; o tempo utilizado foi o necessário para realizar a abordagem, conduzir as diligências, fazer as buscas devidas e realizar as conduções ao Distrito Policial; questionado quanto tempo levou para ir da Avenida Edu Chaves até a residência de MAYCON, disse que não se recorda exatamente, mas crê que foram cerca de vinte minutos; questionado quanto tempo levou da casa dele até o Deic, disse que não se recorda; questionado quantas viaturas participaram da abordagem inicial, disse que três viaturas; questionado quantas viaturas foram até a residência, disse que na abordagem ao veículo havia três viaturas, sendo a sua equipe e as equipes do Tenente Danilo e do Tenente Moraes; posteriormente, chegou mais uma equipe de apoio; sua equipe, juntamente com a do Tenente Danilo, foi até a casa de MAYCON, juntamente com PEDRO, que foi na sua viatura, enquanto MAYCON foi na viatura do Tenente Danilo; o Tenente Moraes, naquele momento, foi até a casa de LYNCON; questionado se sabe o que foi irradiado via COPOM, disse que foi irradiado que um veículo i30, cuja placa foi passada, estaria envolvido em um roubo a residência na cidade de Atibaia; questionado que horas houve a irradiação via COPOM, disse que não se recorda, mas foi bem próximo ao horário do deslocamento e da abordagem ao veículo; questionado se, antes disso, foi repassada alguma informação, disse que o Projeto Radar é um sistema da polícia, sendo que na viatura há um tablet com tudo o que é apontado pelo Sistema Radar; questionado se esse é o sistema Detecta, disse que sim, mas o sistema da polícia se chama Projeto Radar; questionado se, pelo sistema, só pegaram o carro transitando na Zona Norte, disse que não se recorda; questionado quem informou os dados do veículo, disse que não sabe dizer; às reperguntas da defesa de LYNCON, questionado sobre ter dito que, no momento da abordagem, PEDRO e MAYCON falaram que os pertences estavam todos na casa de MAYCON, disse que “isso”; alguns pertences, bem como as armas, estavam lá; questionado por qual motivo foram até a casa de LYNCON, disse que estavam em três viaturas, sendo que o Tenente Moraes, que foi quem fez a condução até a casa de LYNCON, poderá explicar melhor; questionado se os réus confessaram o crime no momento da abordagem, disse que os três indivíduos estavam com uma certa quantia em dinheiro, sendo que MAYCON estava com aproximadamente R\$ 3.000,00, PEDRO tinha cerca de R\$ 1.000,00, e LYNCON levava cerca de R\$ 2.000,00; todos eles tinham grande quantidade de dinheiro e joias, tendo sido questionado acerca disso, ocasião em que desconversaram; em seguida, foram informados acerca de o carro em que estavam ter sido envolvido em uma ação criminosa em Atibaia, então confessaram, tendo cada um indicado que os outros participaram do crime; questionado se consultou os documentos dos réus via COPOM, para verificar se havia processos pendentes ou mandados de prisão, disse que primeiramente, os réus foram conduzidos para a averiguação, sendo que a busca dos documentos deles foi feita no Distrito Policial; questionado se a busca só foi feita no Distrito Policial, disse que acredita que sim, mas não se recorda exatamente, sendo que MAYCON constou como procurado. A testemunha Nicolas Alves Moraes, policial militar, ouvida às fls. 650/654, disse que recebeu a informação, via Projeto Radar, de que um veículo envolvido em um roubo ocorrido em Atibaia estaria transitando na Zona Norte da Capital, então, juntamente com sua equipe, deslocaram-se até a área, onde se depararam com o veículo, tendo sido realizada a abordagem, comandada pela equipe do Sargento Martins, sendo que permaneceu no apoio, e participou da entrevista e das averiguações com LYNCON e, posteriormente, das averiguações que resultaram na prisão de WESLEY; no início, LYNCON falou que não havia participado do roubo, sendo que ele possuía um colar, uma pulseira e um relógio Apple, além de uma quantia em dinheiro, no bolso; após algum tempo, os outros indivíduos afirmaram que LYNCON participou do roubo com eles, cuja prática eles já haviam admitido, e LYNCON acabou confessando o crime, tendo dito que havia alguns dos pertences subtraídos, consistentes em dinheiro e um relógio, na residência da avó dele, onde morava, tendo dito que indicaria à equipe onde estavam os pertences roubados; no local, a avó de LYNCON franqueou a entrada da equipe, e o réu foi até o quarto, ocasião em que apontou onde estavam o dinheiro e o relógio subtraídos, tendo o réu sido conduzido ao Deic para demais averiguações; MAYCON, PEDRO e LYNCON afirmaram que o

proprietário do veículo era WESLEY, e disseram que ele também estava envolvido no roubo ocorrido pela manhã e que uma parte do dinheiro estava com ele, tendo os réus dito, ainda, onde ele morava; no local, visualizou o réu na garagem, ocasião em que ele saiu correndo e começou a dispensar algumas coisas no interior da residência, tendo sido perseguido e detido; compareceu, então, a proprietária da residência, que era a mãe de um conhecido do réu, e franqueou a entrada da equipe, sendo que ela não sabia se ele havia dispensado alguma coisa no interior do imóvel, onde foi localizada uma quantia em dinheiro e um celular; indagado WESLEY admitiu que os pertences eram provenientes do roubo ocorrido em Atibaia, no entanto, não admitiu a prática do crime, tendo dito, ainda, que os outros indivíduos tinham dado essa parcela para ele; questionado a que título ele ganhou essa parcela, se não participou do roubo, disse que ele não conseguiu explicar; às reperguntas da defesa de PEDRO, WESLEY e MAYCON, questionado se chegou a pesquisar o nome de WESLEY quando veio a informação de que o veículo pertencia a ele, disse que pesquisaram o veículo; questionado no nome de quem estava o veículo, disse que salvo engano, era da proprietária da residência, que era mãe de um conhecido do réu; questionado se chegou a verificar quem era esse conhecido, disse que ele não foi localizado, tendo a mãe dele informado que possivelmente ele era procurado pela Justiça, mas que não tinha contato com ele, nem sabia onde ele se encontrava; questionado pelo juízo se lembra do nome do conhecido, disse que não se recorda; questionado pela defesa de PEDRO, WESLEY e MAYCON se WESLEY não estava na casa dele quando foi feita a abordagem, disse que não; questionado se sabe como foram localizados os bens, e onde, disse que o dinheiro foi localizado no quarto da mulher, que falou que a quantia não era dela, sendo que WESLEY tinha corrido até lá e escondido o dinheiro, do qual ela não tinha conhecimento; o celular foi localizado em baixo de alguns eletrodomésticos, no corredor da casa; questionado pelo juízo se lembra da quantidade de dinheiro, disse que não se recorda; questionado pela defesa de PEDRO, WESLEY e MAYCON se viu WESLEY correndo e indo para dentro da casa, disse que sim; viu o réu correndo, arremessando o celular, e indo para o interior da residência, então a mulher indicou para onde ele tinha ido e onde ele havia escondido os bens; questionado quanto tempo passou do momento em que chegou na rua e viu o réu correndo, até a abordagem, disse que cerca de doze segundos; viu o réu, que adentrou o imóvel, então o perseguiu e o deteve; questionado se a casa era grande ou pequena, para que tenha dado tempo de o réu entrar no quarto e guardar essa quantia dinheiro, disse que era pequena, sendo que ele não chegou a guardar, e sim deixou em cima de um móvel, não tendo dado tempo de esconder; questionado se o dinheiro estava à mostra, ou se estava embalado, disse que não se recorda; questionado se participou da abordagem inicial, disse que participou; questionado se lembra que horas foi a abordagem, disse que não se recorda; questionado que horas os réus foram apresentados na Delegacia, disse que não se recorda; questionado quem acionou o COPOM, com os dados do veículo, disse que não sabe; recebeu a informação, via sistema Projeto Radar, no tablet, onde constava que o veículo estava envolvido em uma ação criminosa, mas não sabe quem fez a ligação; questionado se lembra do horário aproximado em que foi emitido o alerta do Detecta, disse que não se recorda; às reperguntas da defesa de LYNCON, questionado em que momento saiu do batalhão para iniciar a ronda, disse que trabalha das 11 horas às 23 horas, mas não se recorda se na data dos fatos iniciou o patrulhamento nesse horário.

A testemunha Cristiano Luiz da Silva, policial militar, ouvida às fls. 650/654, disse que estava em patrulhamento na Zona Norte da Capital de São Paulo, sendo que existe um sistema na polícia chamado Projeto Radar, que informa ao sistema da Polícia Militar acerca de veículos com indícios de participação em crimes, o que aconteceu no caso dos autos; o veículo i30 preto voltava de Atibaia, e passou pelo Projeto Radar, com a informação de atuação criminosa, consistente em um roubo a residência; conforme as informações iam sendo passadas pelo sistema, o cerco ia sendo feito, tendo logrado êxito em interceptar o veículo na Zona Norte de São Paulo, na Avenida Edu Chaves; o veículo foi abordado, sendo seus ocupantes MAYCON, que era o condutor do veículo, LYNCON e PEDRO, que foram revistados, e com quem foi achada uma grande quantia em dinheiro, bem como joias nos pescoços de cada um

deles, e pulseiras; indagados, os réus alegaram que os bens eram deles, mas acabaram admitindo que tudo que estava com eles era produto de um roubo a residência, ocorrido em Atibaia; MAYCON admitiu que na sua casa estava o restante dos materiais que foram roubados; foi feita diligência até a casa de MAYCON, tendo indo ele, e também PEDRO, e tendo sido encontrados, no local, vários produtos, além de três armas, sendo uma pistola, um calibre 32 de inox, e um calibre 32 preto; dentro do guarda-roupas, foram achados cerca de dezenove relógios de luxo, no valor total de cerca de R\$ 100.000,00, além de uma grande quantia de dinheiro, joias, videogames, iPhones, sendo que havia muitos produtos na casa; diante dos fatos, MAYCON e PEDRO foram conduzidos ao DEIC da Capital de São Paulo, onde a autoridade de plantão tomou as providências; questionado se chegou a ir à casa de PEDRO, disse que não, já que todo o produto do roubo estava na casa de MAYCON, e provavelmente a partilha dos bens era feita no local; questionado o que foi apurado quanto ao carro, disse que o dono do carro era WESLEY, que não estava durante a abordagem ao veículo; questionado se os réus informaram que WESLEY tinha participado da ação criminosa, disse que sim, inclusive informaram o endereço dele, sendo que outra viatura diligenciou até o local; às reperguntas da defesa de WESLEY, MAYCON e PEDRO, questionado a que horas ocorreu a abordagem, disse que não se recorda; questionado que horas os réus foram apresentados na Delegacia, disse que também não se recorda, mas a diligência demora um pouco; a residência de MAYCON era um pouco longe, e o trânsito também contribuiu para a demora; questionado se lembra quanto tempo levou para ir da Avenida Edu Chaves até a residência de MAYCON, disse que não sabe dizer, por conta do trânsito; se está na viatura em emergência, um tempo será um, mas em caso de deslocamento, com dois indivíduos dentro do compartimento de presos, para evitar um acidente, trafega em velocidade reduzida; questionado se sabe quantas viaturas estavam envolvidas na abordagem inicial, disse que de três a quatro viaturas; saiu da base para patrulhar a Zona Norte; na Rota, as viaturas saem em comboio, até que o comandante libere as equipes, que vão cada uma para um lado, e foi nesse momento em que o Projeto Radar acusou a presença do veículo, então ficaram todos próximos para realizar o cerco, onde estavam presentes três ou quatro viaturas; foi até a casa de MAYCON, juntamente com ele e PEDRO; questionado quantas viaturas e policiais foram até o local, disse que foi a sua equipe, mas não se recorda se havia outra equipe; questionado se MAYCON e PEDRO foram na mesma viatura, disse que sim; questionado se os réus informaram livremente onde era essa residência, disse que sim; questionado se chegou a verificar se os réus tinham mandados de busca apreensão ou de prisão, antes de ir até a residência, disse que LYNCON mentiu bastante, sendo que MAYCON e PEDRO, em princípio, ficaram nervosos, mas, indagados, admitiram que tudo que levavam era produto de roubo; já tinha a informação do roubo à residência, e que os criminosos tinham levado muitas coisas; indagado, MAYCON disse que o restante das coisas estava na casa dele, e levou a equipe até o local, tendo franqueado a entrada no local, onde estavam os produtos do roubo; questionado se chegou a ter acesso ao alerta do Detecta, disse que não; questionado se foi quem deu o alerta, disse que quem dá o alerta é o Centro de Operações da Polícia Militar, via rádio; questionado por que consta como vítima no alerta do Detecta, disse que não é vítima, pois não foi roubado; questionado se chegou a verificar o nome do proprietário do veículo, disse que não foi o responsável por essa parte; questionado como teve ciência de que WESLEY era o proprietário do veículo, disse que isso deve ser perguntado à outra equipe, que foi atrás dele; às reperguntas da defesa de LYNCON, questionado em que sentido ele mentia, disse que os outros dois réus falaram que tudo que levavam era produto de roubo, e LYNCON negou; posteriormente, ao ver que os amigos confessaram o crime, LYNCON resolveu falar a verdade; questionado como sabia que os bens que estavam na casa de MAYCON eram produtos do roubo, disse que MAYCON disse.

A testemunha Daniel Vanderlei da Silva, policial militar, ouvida às fls. 650/654, disse que na data dos fatos, estava em patrulhamento, quando foi irradiado, via COPOM, que o Projeto Radar noticiou que o veículo em que os réus estava havia sido utilizado em um roubo a residência; no patrulhamento, juntamente com outra equipes, localizaram o veículo e realizaram a abordagem; questionado sobre ter constado que integrava uma das equipes que foram até a casa de LYNCON e WESLEY, disse que

“correto”; no momento da abordagem, foram localizados, com LYNCON, cerca de R\$ 2.000,00, um relógio e uma pulseira, tendo ele informado que havia mais bens na casa dele; os demais presos informaram que na casa de WESLEY havia dinheiro e armas; foram até as casas de ambos, onde localizaram os objetos apontados pelos réus; questionado o que localizaram na casa de LYNCON, disse que foram encontrados R\$ 6.000,00 e um relógio, que o réu falou que era produto do roubo; na casa de WESLEY foram localizados cerca de R\$ 10.000,00 e um celular iPhone; às reperguntas da defesa de PEDRO, WESLEY e MAYCON, questionado por qual motivo foram até a casa que supostamente era de WESLEY, disse que porque os presos informaram que lá estariam os objetos do roubo; questionado se WESLEY estava na abordagem, disse que no primeiro momento, na abordagem do veículo, não; questionado se, quando chegaram na residência, confirmaram se a residência era de WESLEY, disse que ele estava na garagem e, quando viu a equipe, entrou correndo na residência; até então, não sabiam era WESLEY; a entrada da equipe foi franqueada por uma senhora que estava na residência, onde WESLEY foi localizado e se identificou, tendo sido localizados os bens, dentro da casa; questionado onde os bens foram localizados, disse que salvo engano, o dinheiro foi localizado no quarto, mas não se recorda quanto ao celular; questionado se o dinheiro estava embrulhado em alguma coisa, disse que não se recorda; questionado se o dinheiro estava guardado em algum local ou em cima da cama, disse que estava sobre um móvel, mas não lembra bem; questionado se chegaram a confirmar se o veículo estava no nome de WESLEY, disse que não fez essa conferência, e não sabe se algum dos outros integrantes fez; questionado se participou da abordagem inicial, disse que participou; questionado se lembra que horas iniciou-se a abordagem, disse que não se recorda; questionado se lembra que horas os réus foram apresentados na Delegacia, disse que logo após o término das diligências, mas não se recorda do horário exato; questionado que lembra foi feita a notificação do COPOM, e o tempo que levou até a abordagem, disse que não, isso precisa ser visto no terminal da viatura; questionado se o alerta do Detecta ocorreu no mesmo horário em que começou a abordagem, disse que houve um intervalo entre o momento em que foi irradiado o alerta e o momento da abordagem, mas não sabe quanto tempo demorou, e não se recorda se foi pouco ou muito tempo; às reperguntas da defesa de LYNCON, questionado onde foram encontrados os pertences na residência dele, disse que no quarto onde, salvo engano, ele ficava; questionado se, durante a abordagem, LYNCON falou onde estavam os objetos e valores espontaneamente, disse que ele falou que estava na sua casa, onde os parentes dele acompanharam quando os bens foram localizados; questionado se ele admitiu espontaneamente, disse que ele foi perguntado e respondeu; questionado se, em nenhum momento, ele negou, e falou, de pronto, que os bens estavam na casa dele, disse que não presenciou.

Assim, os fatos estão plenamente comprovados.

Os réus, interrogados em solo policial, optaram por permanecer em silêncio, sendo que em juízo, negaram os fatos.

MAYCON disse, em síntese, que não participou do roubo, e não sabe responder por que duas vítimas o reconheceram, e deram detalhes da sua participação no crime. Disse, também, que dirigia o veículo i30, utilizado no roubo, negando, contudo, que tenham sido encontrados consigo dinheiro e joias. Alegou, ainda, que a casa onde os policiais foram não era sua, e que mora em outro endereço, no qual os policiais não foram.

PEDRO disse, em síntese, que não participou do crime, e não sabe por que duas vítimas o reconheceram e deram detalhes da sua postura durante o assalto. Disse, também, que estava no veículo abordado, juntamente com MAYCON e LYNCON, que são seus amigos de infância, e que estavam indo ao shopping, quando foram parados pelos policiais, que falaram que havia participado, juntamente com os demais réus, de vários roubos com o veículo. Disse, também, que o dinheiro era seu, e que tinha comprado as joias, consistentes em um relógio e uma corrente. Disse, ainda, que os policiais o levaram para uma casa que não conhecia, tendo um deles descido da viatura, adentrado a casa e saído com diversas bolsas, colocando-as ao seu lado, tendo sido conduzido ao DEIC em seguida.

LYNCON disse que não sabe por que está sendo acusado, nem por que motivo as vítimas

o reconheceram e deram detalhes da sua participação no roubo. Disse, também, que o dinheiro que levava consigo era proveniente da venda da moto que ganhou da sua avó, e que o relógio que usava era emprestado. Disse, ainda, que não sabe de quem era o carro em que estava com MAYCON e PEDRO, e que não conhece WESLEY.

Por fim, o réu WESLEY disse que não sabe por que está sendo acusado, e que veículo era seu, sendo que sua mãe havia acabado de comprar o carro. Disse, também, que nada roubado foi encontrado consigo, e que o celular era seu, negando que os policiais tenham encontrado dinheiro indicado pela mulher que estava na casa onde foi abordado. Disse, ainda, que emprestou o carro para MAYCON, que buscou o veículo às nove horas da manhã, e que antes disso, o automóvel estava parado na porta da sua residência.

No entanto, as narrativas dos réus restaram fragilizadas ante as demais provas produzidas, estando claro que os réus, com suas versões, visam, tão somente, se eximir da responsabilidade pelo crime.

Senão, vejamos:

A vítima Pedro Gabriel disse que os assaltantes invadiram a casa durante a madrugada, e anunciaram o assalto por volta das oito horas, sendo que havia três indivíduos dentro da residência, e um fora, que estava no carro, e que pôde ver pelas imagens das câmeras. Disse, também, que os assaltantes, que portavam armas de fogo, renderam sua sogra e foram até o closet para subtrair os bens. Disse, também, que os criminosos subtraíram joias, relógios, computador, videogames, iPad, celular, dinheiro, e bolsas, sendo que apenas parte dos bens foram recuperados. Narrou, ainda, que ficou com a liberdade restrita por mais de uma hora, tendo sido ameaçado e sofrido uma coronhada, além de ter sido amarrado e trancado no quarto pelos criminosos, que também trancaram sua sogra e sua mulher em outro cômodo. Disse, também, que os assaltantes chegaram em um veículo i30 preto, o que pôde ver pelas câmeras, e que reconheceu todos os criminosos, com certeza absoluta, pois eles usavam máscaras, mas as abaixavam a todo momento, e não pediam que não olhassem para seus rostos, tendo reconhecido, também, as armas apreendidas com eles. Por fim, feito o reconhecimento em audiência, reconheceu os réus PEDRO, LYNCON e MAYCON como os autores do roubo, tendo dito que os três estavam armados, narrando, também, que LYNCON era o mais tranquilo, PEDRO e MAYCON proferiram ameaças, e que MAYCON foi quem deu uma coronhada na sua cabeça e ameaçou levar os cachorros, e tendo dito, ainda, que não reconheceu WESLEY, mas que os policiais falaram que era ele quem estava dentro do carro durante o assalto.

A vítima Iraci disse que foi abordada por um rapaz dentro do seu quarto, com uma arma apontada para si. Narrou que o assaltante perguntava a todo momento se havia dinheiro e joias, bem como onde ficava o cofre. Disse, também, que os criminosos levaram R\$ 6.000,00, dólares, euros, joias, videogame, celulares, iPad, bolsas e relógios, tendo sido recuperados o dinheiro e parte dos demais bens subtraídos. Disse, também, que havia quatro assaltantes dentro da casa e, pelas imagens das câmeras, viu que havia um carro na rua, esperando pelos roubadores. Narrou, ainda, que os criminosos pularam o muro da residência por volta das 04 horas da manhã, e adentraram a casa aproximadamente às 08h10min, tendo saído por volta das 09h15min. Disse, também, que os assaltantes portavam armas de fogo, e que Pedro Gabriel sofreu uma coronhada na cabeça, tendo sido levado para outro quarto, amarrado e amordaçado com um pano na boca. Disse, também, que os assaltantes ameaçaram levar o cachorro. Narrou, ainda, que os criminosos usavam máscaras que, no entanto, caíam em alguns momentos, já que eles estavam muito agitados. Disse, ainda, que um dos criminosos, com características marcantes, não foi preso, sendo que todos eram jovens.

A vítima Gabrielli disse que foi rendida por um dos assaltantes, que também renderam sua mãe e seu ex-namorado. Disse, também, que eram quatro assaltantes dentro da casa, sendo que um deles não foi preso, além do motorista, que estava fora da residência, em um carro de cor escura, o que viu pelas câmeras. Disse, também, que os assaltantes chegaram na casa por volta das 04 horas, e os renderam aproximadamente às 08h05min. Disse, também, que apenas parte da res furtiva foi recuperada. Narrou, ainda, que os criminosos, em determinado momento, disseram que iam "limpar o pix", e verificaram sua conta bancária, mas acabaram por não subtrair

o valor, tendo um deles dito que o valor que tinha em conta era equivalente ao que ele gastava com um tênis. Disse, ainda, que os assaltantes ameaçaram levar sua cachorra, então respondeu que ele não levaria, e o assaltante deu uma coronhada na cabeça do seu ex-namorado. Disse, também, que os criminosos oscilavam bastante, tendo um deles a levado para o quarto e ameaçado quebrar os óculos no seu rosto, caso achasse alguma coisa, sendo que outro assaltante encontrou seu celular e falou para esconder o bem, para que os comparsas não o levassem. Disse, ainda, que os assaltantes eram agressivos e ameaçadores, e que o pior deles não foi preso, sendo que o criminoso que falou para guardar seu celular queria ir embora a todo momento. Disse, também, que ficaram trancados em casa, em poder dos assaltantes, por cerca de uma hora e dez minutos, sendo que Pedro Gabriel foi amarrado. Disse, ainda, que após os fatos, sente que alguém pode entrar na sua casa a qualquer momento, e que revive a sensação todos os dias, sendo que lembra a cena do assalto, e os rostos dos assaltantes. Por fim, feito o reconhecimento em audiência, reconheceu os réus PEDRO e MAYCON, tendo dito que ambos estavam armados, sendo que PEDRO era o mais violento, e ameaçou arrebentar seus óculos, e que MAYCON também era violento, e foi quem deu a coronhada na cabeça da vítima Pedro Gabriel, além de ter ameaçado levar os cachorros; quanto ao réu LYNCON, disse que ele é semelhante ao assaltante que falou do celular, e que queria ir embora; quanto ao réu WESLEY, não o reconheceu, tendo dito que não o viu, mas ele estava no carro.

E a palavra das vítimas, em crimes como os dos autos, cometidos na clandestinidade, tem grande credibilidade, ainda mais porque não têm qualquer interesse em prejudicar os réus. Por isso, quando o reconhecimento ocorre, sem que nada o macule, como no caso dos autos, o que cumpre é aceitá-lo, daí o correto entendimento jurisprudencial:

"Em sede de crime de roubo, a palavra da vítima é digna de fé e de credibilidade, máxime quando não tem ela motivo algum para imputar tão infamante delito a um inocente, pois a tônica moderna é exatamente a vítima omitir-se, pelo temor dos que infringem a lei e pela pálida confiança da internação de tais indivíduos pelo período que merecem" (TACrimSP - Ap. 1.272.463/4 - Rel. Di Rissio Barbosa - j. 01.11.01).

E ainda:

"A palavra da vítima tem grande valor na identificação do autor de roubo, pois ninguém mais do que ela tem interesse na perseguição e detenção deste, circunstâncias que podem possibilitar a reintegração e manutenção do bem ameaçado" (TACrimSP - Ap. 1.281.287/1 - Rel. Fernando Miranda - j. 18.10.01).

E os relatos das vítimas vieram corroborados pelos depoimentos dos policiais, que narraram o seguinte:

O policial Duan narrou que recebeu uma notificação do Projeto Radar, dando conta de que um veículo i30 teria sido utilizado na prática de um roubo em Atibaia e estava sendo conduzido na região da Zona Norte da Capital, então, juntamente com sua equipe, localizaram o veículo, cujos ocupantes eram MAYCON, PEDRO e LYNCON, sendo que todos eles estavam em posse de grande quantia em dinheiro e correntes de ouro e, ao serem questionados sobre isso, não souberam responder. Disse, também, que ao serem questionados sobre o envolvimento do veículo no crime, MAYCON e PEDRO, de pronto, confessaram a participação no roubo à residência, e LYNCON, em um primeiro momento não quis falar, mas posteriormente admitiu que participou do crime, sendo que MAYCON já havia falado que LYNCON havia participado do roubo. Disse, também, que PEDRO falou que as armas utilizadas no crime, bem como os bens subtraídos, estavam na casa de MAYCON, então, diante dos fatos, conduziram MAYCON e PEDRO até a casa de MAYCON, onde realizaram busca no imóvel, acompanhada por ele, tendo sido localizados três revólveres em um guarda-roupas, bem como diversos bens subtraídos, consistentes em computador, videogame, diversas correntes, e joias, tendo ambos os réus sido conduzidos ao Deic. Disse, também, que outra equipe conduziu LYNCON até a residência dele, onde foram localizados mais bens subtraídos durante o roubo.

Narrou, ainda, que MAYCON já era procurado pela Justiça, também por roubo, e que os réus informaram que o dono do veículo era WESLEY, e que ele também teria participado do assalto, então a equipe do Tenente Moraes foi até a residência dele, onde localizou uma quantia em dinheiro e, pelo que se recorda, outra parte da res

furtiva. Disse, também, que os réus foram reconhecidos pelas vítimas. O policial Nicolas narrou que prestou apoio durante a abordagem ao veículo, e participou da entrevista e das averiguações com LYNCON e, posteriormente, das averiguações que resultaram na prisão de WESLEY. Disse, também, que no início, LYNCON, que possuía um colar, uma pulseira e um relógio Apple, além de uma quantia em dinheiro, negou a participação no roubo, sendo que os outros indivíduos, que já tinham confessado, disseram que ele havia participado do crime, então LYNCON acabou admitindo a prática criminosa, tendo dito que havia alguns dos pertences subtraídos, consistentes em dinheiro e um relógio, na residência da sua avó, onde ele morava. Disse, também, que no local, a avó de LYNCON franqueou a entrada da equipe, e o réu foi até quarto, onde apontou onde estavam o dinheiro e o relógio subtraídos. Disse, também, que MAYCON, PEDRO e LYNCON afirmaram que o proprietário do veículo era WESLEY, e disseram que ele também estava envolvido no roubo, e que uma parte do dinheiro estava com ele, então foi até o local apontado pelos réus como sendo a residência de WESLEY, que saiu correndo ao avistar a equipe, e começou a dispensar algumas coisas no interior da residência, tendo sido detido em seguida. Disse, também, que a proprietária da residência, que era a mãe de um conhecido do réu, franqueou a entrada da equipe, que logrou êxito em localizar uma quantia em dinheiro e um celular, que WESLEY admitiu que eram produtos do roubo, alegando, contudo, que os demais réus tinham dado essa parcela a ele, sem que tivesse participado do assalto, sem, no entanto, conseguir explicar porquê recebeu essa parcela sem ter participado do crime.

O policial Cristiano narrou que participou da abordagem ao veículo em que estavam os réus MAYCON, LYNCON e PEDRO, e com quem foi encontrada uma grande quantia em dinheiro, além de joias e pulseiras. Disse, também, que ao serem indagados, os réus acabaram admitindo o crime, e disseram que o restante dos bens subtraídos estava na casa de MAYCON. Disse, também, que foi até o local apontado pelos réus, juntamente com PEDRO e MAYCON, que franqueou a entrada da equipe no local, onde foram encontrados vários produtos do roubo, consistentes em dezenove relógios de luxo, totalizando cerca de R\$ 100.000,00, além de uma grande quantia de dinheiro, joias, videogame e iPhones, tendo sido encontradas, ainda, três armas, sendo uma pistola, um calibre 32 de inox, e um calibre 32 preto.

Por fim, o policial Daniel narrou que integrava uma das equipes que foram até a casa de LYNCON e WESLEY, e disse que foram localizados, com LYNCON, cerca de R\$ 2.000,00, um relógio e uma pulseira, tendo ele informado que havia mais bens em sua casa. Disse, ainda, que os demais presos informaram que na casa de WESLEY havia dinheiro e armas, então foram até as casas de ambos, tendo encontrado, na casa de LYNCON, cerca de R\$ 6.000,00 e um relógio, que o réu admitiu que era produto do roubo, sendo que, na casa de WESLEY, foram encontrados cerca de R\$ 10.000,00 e um celular iPhone.

Quanto aos policiais, há de se lembrar que seus depoimentos judiciais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais ou das forças de segurança, sendo totalmente descabido e inconsequente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto, absurdo, de que viriam a Juízo com o intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão do réu. Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos, judiciais que sejam prestados por policiais, sejam civis ou militares, mesmo porque seria um contra-senso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Não. Inexiste qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de policiais, civis ou militares, de resto, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retirasse valor, "a priori", dos depoimentos policiais, pelo simples fato de terem sido emanados por pessoas revestidas de tal qualidade.

Nesse sentido, por sinal, a melhor jurisprudência: "A jurisprudência do STF é no sentido de que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF-HC 70.237- Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94); "O valor de

depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Por isso, força convir, os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade e servem, perfeitamente, para supedâneo da prolação de sentença condenatória, policiais que não tinham, mesmo, interesse maior na gratuita acusação dos réus. Além disso, a jurisprudência Pátria é pacífica no sentido de entender que pequenas discrepâncias nos depoimentos colhidos dos policiais não são capazes de lhes desmerecer o crédito conferido.

Assim já se decidiu:

"PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, I DA LEI 11343/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS: VALIDADE. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS NAS DECLARAÇÕES: IRRELEVÂNCIA. FLAGRANTE FORJADO: INOCORRÊNCIA: AUSÊNCIA DE PROVAS. ESTADO DE FLAGRÂNCIA E DOLO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA MANTIDAS. (...) 2 . Inexistência de contradições nos depoimentos das testemunhas de acusação. Pequenas discrepâncias em seus relatos, que não alteraram a realidade nos fatos, não têm o condão de desprestigiar as declarações, quando em consonância com o restante do conjunto probatório. (...)" (TRF-3 - ACR: 10788 SP 0010788-49.2008.4.03.6119, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, Data de Julgamento: 25/03/2013, QUINTA TURMA) (destaquei).

O decurso do tempo, aliado à grande quantidade de casos semelhantes apurados pelos policiais são fatores plenamente capazes de justificar eventuais discrepâncias existentes nos depoimentos prestados.

Verifica-se, portanto, que as negativas dos réus não encontram qualquer respaldo nos autos, tendo sido infirmadas pelos firmes relatos das vítimas, que inclusive reconheceram os réus, dando detalhes de suas ações durante o assalto, relatos que vieram corroborados pelos depoimentos dos policiais, que bordaram os réus MAYCON, PEDRO e LYNCON, em posse de elevada quantidade de dinheiro, logicamente, proveniente do crime, além de outros bens subtraídos no assalto, e no veículo utilizado no roubo, pertencente a WESLEY, também apontado pelos demais réus como um dos roubadores.

Assim, as negativas dos réus não merecem qualquer credibilidade, já que não conseguiram explicar por que estão sendo acusados, nem por que foram reconhecidos pelas vítimas, cujos relatos se mostraram firmes e consistentes, tendo narrado, inclusive, como se comportou cada um dos réus durante o crime, com exceção de WESLEY, que, no entanto, foi apontado pelas vítimas como a pessoa que conduzia o veículo utilizado no assalto, tendo os policiais dito que ele foi apontado pelos demais réus como integrante do roubo, além de terem sido encontrados, com ele, elevada quantia em dinheiro e um celular, que o próprio réu admitiu aos policiais que eram provenientes do roubo, embora tenha dito que recebeu tal parcela do crime sem que tenha participado, sem, contudo, conseguir dar uma explicação plausível para isso.

Outrossim, não há nada nos autos que comprove a alegação dos réus MAYCON e PEDRO de que as casas onde os policiais foram não eram as suas. De igual modo, LYNCON não trouxe aos autos nada que comprovasse a suposta venda da suposta moto, nem arrolou como testemunha sua avó, para que pudesse confirmar suas alegações, logicamente, porque não condizem com a verdade, sendo evidente a origem espúria do dinheiro que levava consigo. LYNCON também não explicou de quem tinha pegado emprestado o relógio, também porque é mentira, sendo o item proveniente do roubo, já que os policiais narraram que as vítimas reconheceram os objetos apreendidos como sendo delas. Também não é minimamente crível que LYNCON não soubesse de quem era o carro

no qual estava, e que não conhecesse WESLEY.

E quanto a WESLEY, logicamente, suas alegações também não merecem qualquer credibilidade, já que seu carro foi utilizado no assalto, além de ter sido apontado pelos outros réus, segundo narrado pelos policiais, como um dos criminosos, não havendo nada nos autos que comprove sua alegação de que o carro estava estacionado na porta da sua casa, e que o emprestou às 09 horas para MAYCON, posto que está comprovado que, antes disso, o veículo estava em Atibaia, sendo usado no assalto, sendo evidente que ele também estava mancomunado com os comparsas para a prática do roubo.

Assim, não restam dúvidas de que os réus, agindo em concurso de agentes, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com armas de fogo, diversos bens, dentre eles computadores, videogames, celulares, iPads, bolsas, relógios, joias e elevada quantia em dinheiro, tendo, para isso, privado as vítimas de sua liberdade por tempo considerável.

Como dito, o crime, de proporções cinematográficas, restou amplamente comprovado, assim como a participação de todos os réus, pelos firmes relatos das vítimas e dos policiais, bem como pelo restante das provas carreadas aos autos, de modo que as condutas dos acusados se amoldam perfeitamente à descrição do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo de rigor, a condenação de todos os réus.

Assim, a condenação é de rigor.

Passo a dosar as penas.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, do Código Penal.

1 - Réu MAYCON

O réu é tecnicamente primário, não ostentando antecedentes (fls. 107/109 e 122). Culpabilidade exacerbada, tendo em vista o grau de complexidade e sofisticação do crime, conforme já exposto, sendo evidente que sua execução foi minuciosamente orquestrada previamente, e posta em prática de maneira quase cinematográfica, envolvendo vários assaltantes, todos armados, que mantiveram, as vítimas reféns por, ao menos, uma hora, com apoio, inclusive, de um motorista (WESLEY), tendo MAYCON apresentado postura agressiva, proferido ameaças contra as vítimas e dado uma coronhada na cabeça da vítima Pedro Gabriel, além de ter ameaçado levar o cachorro das vítimas, segundo relatado por elas, o que extrapola, em muito, o normal à espécie. Pouco se colheu a respeito de sua conduta social e personalidade, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Quanto aos motivos do crime, não foram apurados. A conduta criminosa teve graves consequências, já que apenas parte dos bens subtraídos foram recuperados, além do trauma psicológico narrado pela vítima Gabrielli, que disse que segue temerosa e visualizando a cena, bem como os rostos dos assaltantes, o que não pode ser ignorado. Por fim, não há o que se analisar sobre o comportamento das vítimas.

Assim, em razão da culpabilidade e das consequências do crime, a pena-base é fixada acima do mínimo legal, em 05 anos e 04 meses de reclusão e multa de 13 dias-multa, diária mínima, uma vez que o réu está preso, portanto, sem renda.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes.

Não é o caso de reconhecimento da agravante do art. 61, II, j, do CP.

Mudando entendimento anterior, verifico que o estado de calamidade cessou a partir de 01/01/2021.

Isto porque o Decreto Legislativo nº 06, de 2020, tinha vigência até 31/12/2020.

E embora o Governo tenha editado inúmeros decretos relativos à pandemia COVID-19, que somente foram revogados em maio de 2022, pelo Decreto 11.077 de 20/05/2022, certo é que não houve prorrogação do estado de calamidade, mas tão somente decretação de estado de emergência, que foi encerrado em abril de 2022, conforme pronunciamento do Ministro Queiroga, em rede nacional, em 17/04/2022.

Assim, afasto a agravante pleiteada.

Há a atenuante da menoridade relativa, já que o réu não tinha completado 21 anos na data dos fatos (fls. 68).

Assim, atenuo a pena do réu, que passa a 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Na última fase, com fundamento no artigo 157, § 2º, incisos II e V, bem como do parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, verifica-se a incidência de três causas especiais de aumento de pena. O crime, como exposto, foi praticado em concurso de agentes, com o uso de arma de fogo, tendo havido restrição da liberdade das vítimas.

Quanto ao patamar de recrudescimento da pena, estabeleço-o em fração igual a 11/30, nos termos da jurisprudência atual:

"ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INADMISSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - PROVA ORAL SEGURA - PALAVRAS DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS E DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS - RECURSO NÃO PROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA - INADMISSIBILIDADE - AGRAVANTE DE CARÁTER OBJETIVO - RECURSO DESPROVIDO. ROUBO MAJORADO - RECURSO DEFENSIVO: DOSIMETRIA - TERCEIRA FASE - MODIFICAÇÕES ADVINDAS DAS LEIS 13.654/2018 E 13.964/2019 - SEIS MAJORANTES INTEGRADAS À SISTEMÁTICA ATUAL DO ART. 157, §2º, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSIÇÃO DO MANEJO DE NOVAS FRAÇÕES DE AUMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM.

'Na incidência de uma causa de aumento de pena, o acréscimo correto deve ser de 1/3; havendo duas, e se presentes circunstâncias que o justifiquem, nos termos da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça, o aumento será de 11/30. Da mesma forma, três majorantes, 12/30 (ou simplificando 2/5); quatro, 13/30; cinco, 14/30 (simplificando 7/15); e seis, 15/30, ou seja, 1/2'". (TJ-SP - APR 1500704-51.2021.8.26.0050; Relator: Jayme Walmer de Freitas; Data de Julgamento: 25/10/2021; 3ª Câmara de Direito Criminal; Data de Publicação: 25/10/2021) (destaquei e sublinhei).

O concurso de pessoas facilitou e viabilizou a prática delitiva, não havendo como imaginar crime de tal magnitude sendo praticado por um único indivíduo, dada a complexidade da trama. A restrição da liberdade das vítimas incidiu e visou obstar eventual comunicação imediata à polícia, restrição que teve início aproximadamente às 08 horas da manhã e cessou após mais de uma hora, tendo uma das vítimas sido amarrada e amordaçada, o que não pode ser ignorado.

Assim, em razão das causas de aumento de pena do art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, a pena é aumentada em 11/30 avos, passando a 06 anos e 26 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Como já observado, o uso da arma de fogo por parte dos agentes é circunstância que praticamente impede qualquer tipo de reação daquele que se vê sob a mira dela. A causa especial de aumento restou devidamente comprovada pelos depoimentos seguramente prestados pelas vítimas, que reconheceram as armas (fls. 57/59) e relataram que os criminosos que invadiram a residência estavam armados, sendo que, MAYCON chegou a desferir uma coronhada na cabeça de Pedro Gabriel.

Havendo, ainda, a causa de aumento do parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, de 2/3, a pena é aumentada ao patamar de 10 anos, 01 mês e 13 dias de reclusão, e 21 dias-multa, diária mínima.

Na última fase, não há causas de diminuição de pena.

2 - Réu PEDRO

O réu é tecnicamente primário, não ostentando antecedentes (fls. 112/113 e 123/125).

Culpabilidade exacerbada, tendo em vista, repito, o grau de complexidade e do assalto, logicamente, previamente orquestrado pelos réus, além de as vítimas Pedro Gabriel e Gabrielli terem narrado que o réu apresentava postura ameaçadora, tendo Gabrielli dito que PEDRO era violento, e ameaçou arrebentar seus óculos, o que extrapola o normal à espécie. Pouco se colheu a respeito de sua conduta social e personalidade, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Quanto aos motivos do crime, não foram apurados. A conduta criminosa teve graves consequências, já que, como dito, parte dos bens subtraídos não foram recuperados, restando o prejuízo para as vítimas, além do trauma sofrido por Gabrielli, que chegou a chorar durante a audiência, enquanto narrava a ameaça proferida por PEDRO. Por fim, não há o que se analisar sobre o comportamento das vítimas.

Assim, em razão da culpabilidade e das consequências do crime, a pena-base é fixada

acima do mínimo legal, em 05 anos e 04 meses de reclusão e multa de 13 dias-multa, diária mínima, uma vez que o réu está preso, portanto, sem renda.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes, devendo ser afastada, conforme já fundamentado, a agravante relativa ao estado de calamidade.

Há, ainda, a atenuante da menoridade relativa, já que o réu não tinha completado 21 anos na data dos fatos (fls. 76).

Assim, atenuo a pena do réu, que passa a 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Na última fase, com fundamento no artigo 157, § 2º, incisos II e V, bem como do parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, verifica-se a incidência de três causas especiais de aumento de pena, já que o crime, como exposto, foi praticado em concurso de agentes, com o uso de arma de fogo, tendo havido restrição da liberdade das vítimas.

Quanto ao patamar de recrudescimento da pena, estabeleço-o em fração igual a 11/30, conforme já exposto acima.

Assim, em razão das causas de aumento de pena do art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, a pena é aumentada em 11/30 avos, passando a 06 anos e 26 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Havendo, ainda, a causa de aumento do parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, de 2/3, a pena é aumentada ao patamar de 10 anos, 01 mês e 13 dias de reclusão, e 21 dias-multa, diária mínima.

Na última fase, não há causas de diminuição de pena.

3 - Réu LYNCON

O réu é tecnicamente primário, não ostentando antecedentes (fls. 114/115 e 116/118).

Culpabilidade exacerbada, tendo em vista, como já exposto, as proporções quase cinematográficas do delito que o réu resolveu praticar, previamente mancomunado com seus comparsas, que ameaçaram as vítimas, além de terem agredido, amarrado e amordaçado uma delas, o que não se pode ignorar. Pouco se colheu a respeito de sua conduta social e personalidade, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Quanto aos motivos do crime, não foram apurados. A conduta criminosa teve graves consequências, já que, repito, as vítimas experimentaram prejuízos em razão dos bens subtraídos, que foram apenas parcialmente recuperados, além das graves consequências psicológicas narradas pela vítima Gabrielli, decorrentes do crime.

Por fim, não há o que se analisar sobre o comportamento das vítimas.

Assim, em razão da culpabilidade e das consequências do crime, a pena-base é fixada acima do mínimo legal, em 05 anos e 04 meses de reclusão e multa de 13 dias-multa, diária mínima, uma vez que o réu está preso, portanto, sem renda.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes, devendo ser afastada, conforme já fundamentado, a agravante relativa ao estado de calamidade.

Há, ainda, a atenuante da menoridade relativa, já que o réu não tinha completado 21 anos na data dos fatos (fls. 60).

Afasto o pleito da defesa de compensação da atenuante da menoridade relativa com a causa de aumento de pena referente ao concurso de agentes, uma vez que referida causa de aumento deve ser analisada na terceira fase de dosimetria, e não na segunda, como é o caso da atenuante.

Assim, atenuo a pena do réu, que passa a 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Na última fase, com fundamento no artigo 157, § 2º, incisos II e V, bem como do parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, verifica-se a incidência de três causas especiais de aumento de pena, já que o crime, como exposto, foi praticado em concurso de agentes, com o uso de arma de fogo, tendo havido restrição da liberdade das vítimas.

Afasto o pleito da defesa quanto à causa de aumento de pena relativa à restrição da liberdade das vítimas, uma vez que, conforme já fundamentado, restou devidamente comprovado que os réus não só trancaram as vítimas no imóvel, como amarraram e amordaçaram a vítima Pedro Gabriel, estando caracterizada a referida causa de aumento de pena.

Outrossim, completamente despiciendo o argumento de que Pedro e Gabrielli não foram

vítimas do crime, e sim testemunhas. Isto porque, conforme já exposto, os réus fizeram uma verdadeira limpeza no imóvel, subtraindo inúmeros bens, pertencentes às três vítimas, que, diga-se, permaneceram sob o poder dos bandidos durante a prática criminosa, de modo que a alegação da defesa, quanto a isso, não merece prosperar. O pleito da defesa de afastamento da causa de aumento de pena relativa à arma de fogo também não merece acolhimento. Isto porque, ainda que não tivessem sido apreendidas as armas, tal fato não seria, por si só, suficiente para o afastamento da referida causa de aumento. Neste sentido:

“ROUBO QUALIFICADO – Emprego de arma – Ausência de apreensão ou periciamento que não afasta a qualificadora. O simples fato de a arma não ter sido periciada, ou até mesmo apreendida, não afasta a qualificadora do crime de roubo” (TACrimSP, HC nº 316.858/6 – Campinas – 7º Câ. – rel. Juiz Luiz Ambra – 20.01.98) (RT 753/611).

E in casu, as armas não só foram apreendidas (fls. 35), como também foram reconhecidas pelas vítimas (fls. 57/59) como sendo as utilizadas no roubo, devendo ser afastado, portanto, o pleito da defesa.

Prossigo.

Quanto ao patamar de recrudesimento da pena, estabeleço-o em fração igual a 11/30, conforme já exposto acima.

Assim, em razão das causas de aumento de pena do art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, a pena é aumentada em 11/30 avos, passando a 06 anos e 26 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Havendo, ainda, a causa de aumento do parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, de 2/3, a pena é aumentada ao patamar de 10 anos, 01 mês e 13 dias de reclusão, e 21 dias-multa, diária mínima.

Na última fase, não há causas de diminuição de pena.

4 – Réu WESLEY

O réu é tecnicamente primário, não ostentando antecedentes (fls. 110/111 e 119/121).

Culpabilidade exacerbada, tendo em vista, como já exposto, o grau de complexidade do crime, bem como as ameaças proferidas contra as vítimas, tendo uma delas sido agredida, amarrada e amordaçada, do que o réu, logicamente, tinha plena ciência quando resolveu se aliar aos seus comparsas para a prática do delito, o que não se pode ignorar. Pouco se colheu a respeito de sua conduta social e personalidade, motivo pelo qual deixo de valorá-las. Quanto aos motivos do crime, não foram apurados. A conduta criminosa teve as já expostas graves consequências, tanto psicológicas, conforme narrado por Gabrielli, quanto econômicas, uma vez que apenas parcela dos bens foi recuperada. Por fim, não há o que se analisar sobre o comportamento das vítimas.

Assim, em razão da culpabilidade e das consequências do crime, a pena-base é fixada acima do mínimo legal, em 05 anos e 04 meses de reclusão e multa de 13 dias-multa, diária mínima, uma vez que o réu está preso, portanto, sem renda.

Na segunda fase de dosimetria, não há agravantes, devendo ser afastada, conforme já fundamentado, a agravante relativa ao estado de calamidade.

Há, ainda, a atenuante da menoridade relativa, já que o réu não tinha completado 21 anos na data dos fatos (fls. 84).

Assim, atenuo a pena do réu, que passa a 04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Na última fase, com fundamento no artigo 157, § 2º, incisos II e V, bem como do parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, verifica-se a incidência de três causas especiais de aumento de pena, já que o crime, como exposto, foi praticado em concurso de agentes, com o uso de arma de fogo, tendo havido restrição da liberdade das vítimas.

Quanto ao patamar de recrudesimento da pena, estabeleço-o em fração igual a 11/30, conforme já exposto acima.

Assim, em razão das causas de aumento de pena do art. 157, § 2º, incisos II e V, do Código Penal, a pena é aumentada em 11/30 avos, passando a 06 anos e 26 dias de reclusão e 13 dias-multa.

Quanto ao uso da arma de fogo, observo que WESLEY tinha plena ciência de que o crime seria praticado com o artefato, de forma que de rigor o reconhecimento da

referida causa de aumento de pena quanto a ele, mesmo tendo permanecido no carro, já que aderiu completamente à conduta dos comparsas. Além disto, basta que um dos roubadores empregue a arma, havendo ciência dos demais quanto ao fato, para que o aumento se estenda a todos os participantes do crime. Sobre o assunto, já se decidiu que: "Apelação - Roubo majorado pelo emprego de arma (faca) e concurso de agentes - Absolvição pretendida - Insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovados - Depoimentos firmes e coesos das testemunhas acusatórias - Apreensão da 'res furtiva' na posse de um dos corréus - Seguro reconhecimento realizado pela vítima, testemunha presencial e policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos agentes - Confissão parcial de um dos corréus - Condenações de rigor. Tentativa - Inocorrência - O crime de roubo consuma-se no momento em que o agente torna-se, ainda que por curto espaço de tempo, possuidor da 'res' subtraída mediante violência ou grave ameaça. Desclassificação para o delito de furto - Inadmissibilidade - O uso da faca efetiva a ameaça caracterizadora do delito de roubo. Afastamento das majorantes - Inadmissibilidade - Causas de aumento de pena comprovadas pela consistente palavra da vítima e testemunha - Liame subjetivo entre os agentes caracterizado pelas circunstâncias delitivas - Caracteriza-se como emprego de arma qualquer instrumento capaz de intimidar a vítima, dentre eles, a arma branca - Circunstância esta, objetiva, que comunica aos demais agentes. Dosimetria Pena e Regime bem fixados Inaplicabilidade da substituição legal por ausência do preenchimento dos requisitos legais Art. 44 do C.P. Pleiteada a transferência para o regime prisional pela qual foram condenados - Pedido prejudicado - Sentenciados que já se encontram cumprindo pena em regime semiaberto - Recursos improvidos". (APL TJ-SP 0002682-74.2013.8.26.0291; Relator: Salles Abreu; Julgamento: 05/02/2014; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Publicação: 10/02/2014) (destaquei).

Assim, havendo, ainda, a causa de aumento do parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, de 2/3, a pena é aumentada ao patamar de 10 anos, 01 mês e 13 dias de reclusão, e 21 dias-multa, diária mínima.

Na última fase, não há causas de diminuição de pena.

O pleito da defesa de reconhecimento da causa de diminuição de pena relativa à participação de menor importância não pode ser acolhido, uma vez que a participação do réu no crime foi fundamental para a execução do delito. O réu, enquanto seus comparsas entraram na casa, renderam as vítimas e subtraíram as res furtivas, permaneceu no carro atento a qualquer movimentação de vizinhos ou policiais, garantindo que seus colegas não fossem surpreendidos e que o roubo não fosse frustrado. Além disto, foi quem conduziu os roubadores até o local dos fatos, conduzindo também os itens roubados. Assim, tendo, evidentemente, os réus planejado previamente a conduta e havendo clara divisão de tarefas, não há qualquer razão para se falar em participação de menor importância.

O regime de cumprimento da pena para todos os réus deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, único adequado a roubadores, como os réus, que praticaram crime de peculiar gravidade no caso concreto, com violência física e psicológica, três causas de aumento e imenso prejuízo às vítimas, sendo irrelevante o fato de serem primários, levando-se em conta, ainda, a alta pena à qual foram condenados.

Neste sentido: "ROUBO QUALIFICADO - Regime prisional- Inicial fechado - Fixação correta - Delito de roubo duplamente qualificado - Hipótese - Sentença mantida - Recurso improvido" (TJSP - Ap. nº 990.08.133.442-9 - São Vicente - 16ª Câmara de Direito Criminal - Rel. José Ruy Borges Pereira - J. 10.08.2010 - v.u). Voto nº 12.371

"ROUBO QUALIFICADO - Regime prisional fechado - Entendimento - Em se tratando de roubo qualificado, a opção pelo regime fechado mostra-se mais adequada, posto que se enfrenta delito que causa grande abalo ao corpo social, apresentando-se, na atualidade, como maior fonte de sua inquietação - Recurso parcialmente provido"(TJSP - Ap. nº 990.10.108.180-6 - São José dos Campos - 14ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Wilson Barreira - J. 12.08.2010 - v.u). Voto nº 20.520 Deixo, ainda, de substituir as penas privativas de liberdade por restritiva de

direitos, uma vez que o crime foi apenado com condenação superior a quatro anos e foi praticado com grave ameaça contra a pessoa, o que macula o quanto disposto no artigo 44, inciso I do Código Penal.

Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR os réus MAYCON DOUGLAS PEREIRA DE LIMA, PEDRO SOARES DE MELO JÚNIOR, LYNCON BARROS DE OLIVEIRA e WESLEY LIMA DOS SANTOS como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, cada um dos réus, às penas de 10 anos, 01 mês e 13 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 21 dias-multa, diária mínima, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Os réus estão presos e assim deverão permanecer, já que foram presos em flagrante e permaneceram recolhidos por todo o processo, não sendo razoável que, agora que foram condenados, sejam colocados em liberdade. Os réus praticaram conduta de extrema gravidade no caso concreto, como já narrado acima, não havendo qualquer segurança ao juízo de que, uma vez soltos, não acabem voltando a praticar delitos como o dos autos. Além disto permanecem íntegros os motivos que ensejaram a conversão de suas prisões em preventivas. Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do art. 201, § 2º, do CPP, remeta-se cópia da presente sentença às vítimas.

Condeno os réus ao pagamento, cada um, das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003. Suspensa, entretanto, a condenação, se forem beneficiários da gratuidade, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/50.

P.R.I. e C.

Atibaia, 16 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA